T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

2013/01

İÇ EMİR

Ankara – 2013

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Sayı : 16747942- …/…./2013
Konu : Uygulama birliğinin sağlanması
ve standart oluşturulması

İÇ EMİR
2013 / 01

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 17 nci maddesi ile Başkanlığımıza verilen görevlerin hızlı ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi ana hedefimizdir. Bu bağlamda, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin (j) fıkrasında yer alan, "Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının tüm faaliyet alanına ilişkin uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik rehber ve talimatların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak" hükmü doğrultusunda, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bağlı birimler ile müfettişlerin çalışmalarının yürütümünde birlikteliğin sağlanması ve standartların yeniden oluşturulması gereği hasıl olmuştur.

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının iş ve işlemlerinin yürütülmesinde birlikteliğin sağlanması ve standartların oluşturulması, bunun yanı sıra, resmi yazı ve raporların düzenlenmesinde ortak formların kullanılmasına da bağlıdır. Bilindiği üzere, müfettişler tarafından düzenlenen raporlarda yer alan cezai, mali, idari işlemler ile disiplin işlemlerinin gecikmeden yerine getirilmesi, raporların etkinliği yanında konunun tarafları ve Kurumumuz açısından da büyük önem taşımaktadır.

Bu amaçla, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının kuruluşundan bugüne kadar yapılmış tüm iç düzenlemeler bir araya getirilerek güncellenmiştir. 02/12/2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ve konuyla ilgili Kurum Başkanlığının usul ve esasları ile genelgeler dikkate alınarak, uygulamada birlikteliğin sağlanması ve standart oluşturulması doğrultusunda, bundan önceki iç emirlerde yer alan ve bu iç emirle düzenlenmiş konulara aykırılık taşıyan hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Dr. Sıddık TOPALOĞLU
Rehberlik ve Teftiş Başkanı

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM
REFAKAT MÜFETTİŞLERİNİN GÖREVLENDİRİLMESİ, ÇALIŞMA USULLERİ VE KOMİSYONLAR

1. Refakat Müfettişlerinin Görevlendirilmesi, Yetkileri ve Sorumlulukları: 6

2. Refakat Müfettişlerinin Görevlendirileceği Komisyonlar ve Komisyonların Çalışma Alanları: 6

2.1. Personel ve Eğitim Komisyonu: 6

2.2. Denetim Planlama, Programlama ve Görevlendirme Komisyonu: 7

2.3. Mevzuat ve İhtilaflı Rapor Komisyonu: 7

2.4. Rehberlik, Proje Geliştirme ve İstatistik Komisyonu: 8

İKİNCİ BÖLÜM
YILLIK ÇALIŞMA PLAN VE PROGRAMININ ESASLARI

1. Yıllık Çalışma Plan ve Programının Hazırlanması: 9

2. Yıllık Çalışma Plan ve Programı Harici Görevlendirmeler: 10

3. Başkan Onayı Gerektirmeyen Denetim Faaliyetleri: 10

4. Devredilecek Görevlendirme Yetkisi: 11

5. Müfettişlerin Turne Süreleriyle İlgili Usul ve Esaslar: 11

6. Teftiş ve Denetim Rehberlerinin Hazırlanması: 12

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
RAPOR VE EKLERİNİN DÜZENLENMESİNDE ŞEKLE İLİŞKİN HUSUSLAR

1. Müfettişlerce Düzenlenecek Rapor Türleri: 13

2. Raporların Düzenlenmesine İlişkin Hususlar: 13

2.1. Cevaplı Teftiş Raporlarının Düzenlenmesine İlişkin Hususlar: 13

2.2. Genel Durum Raporlarının Düzenlenmesine İlişkin Hususlar: 14

2.3. İnceleme Raporlarının Düzenlenmesine İlişkin Hususlar: 14

2.3.1. İnceleme Raporlarının Genel Şekli: 14

2.3.2. İş Kazası/Meslek Hastalığı Konulu İnceleme Raporlarının Şekli: 15

2.3.3. İhale Konusu İşler/Özel Nitelikteki İnşaat İşyerleri Konulu İnceleme Raporlarının Şekli: 16
2.4. Soruşturma Raporlarının Düzenlenmesine İlişkin Hususlar: 17
2.5. Personel Performans Değerlendirme Raporunun Düzenlenmesine İlişkin Hususlar: 17
2.6. Ön İnceleme Raporunun Düzenlenmesine İlişkin Hususlar: 18
2.7. Asgari İşçilik İnceleme Raporunun Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar: 19
2.8. Raporların Yazımı, Sayfa Düzeni ve Mühürlenmesi: 20
2.9. Raporlara Tarih ve Sayı Verilmesi: 20
2.10. Rapor Kapaklarının Düzenlenmesi: 21
2.11. İfade Tutanaklarının Düzenlenmesi: 21
2.12. Ek Belgeler Listesinin Oluşturulması: 22
2.13. Rapor İstatistik Özeti: 23
2.14. Rapor Eklerinin Düzenlenmesi: 23
2.15. Raporların Yazılı ve Manyetik Ortamda (CD) Teslimi: 24
2.16. Raporun Dosyalanması ve Dosya Şekli: 25

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
RAPORLARIN DÜZENLENMESİYLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

1. İş Kazası İncelemeleriyle İlgili Hususlar: 26
1.1. Grup Başkanlıklarının Kurulu Bulunduğu İlde Meydana Gelen İş Kazaları: 26
1.2. Grup Başkanlıklarının Kurulu Bulunduğu İl Dışında Meydana Gelen İş Kazaları: ... 26
1.3. İş Kazası İncelemeleriyle İlgili Diğer Hususlar: 26
1.4. İş Kazası İncelemeleriyle İlgili Görevlendirme Yapılması ve Diğer Hususlar: 28
2. Asgari İşçilik İncelemeleriyle İlgili Hususlar: 29
2.1. Yıllık Çalışma Plan ve Programı Gereği Yapılan Asgari İşçilik İncelemeleri: 29
2.2. İhale Konusu İşler ve Özel Nitelikteki İnşaat İşyerleriyle İlgili Hususlar: 30
2.2.1. Grup Başkanlıklarının Kurulu Bulunduğu İldeki İhale Konusu İşler ile Özel Nitelikteki İnşaat İşyerleri: 30
2.2.2. Grup Başkanlıklarının Kurulu Bulunduğu İl Dışındaki İhale Konusu İşler ve Özel Nitelikteki İnşaat İşyerleri: 31
2.2.3. İhale Konusu İşler ve Özel Nitelikteki İnşaat İşyeri İncelemeleri Hakkındaki Diğer Hususlar: 31

2.2.4. İhale Konusu İşler ve Özel Nitelikteki İnşaat İşyeri İncelemeleriyle İlgili Görevlendirme Yapılması ve Diğer Hususlar: 32
3. Sağlık Hizmet Sunucularıyla İlgili Yapılacak İnceleme ve Soruşturmalar: 33
3.1. Sağlık Hizmet Sunucularıyla İlgili İnceleme ve Soruşturma Görevlendirmeleri ve Göreve Başlama: 33
3.2. Sağlık Hizmet Sunucularına Yönelik İnceleme ve Soruşturmalarla İlgili Diğer Hususlar: 33
4. Rapor ve Görevlendirmelerle İlgili Diğer Hususlar: 35

BEŞİNCİ BÖLÜM
OKUMA KOMİSYONLARININ GÖREV VE YETKİLERİ İLE MÜFETTİŞ RAPORLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Rapor Okuma Komisyonlarının Oluşturulması, Görev ve Yetkileri: 39
2. Okuma Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esasları: 39
2.1. Genel Hususlar ve İşlem Süreleri: 39
2.2. Raporların Okunması ve Değerlendirilmesi: 40
2.2.1. Mevzuata Uygun Düzenlendiği Değerlendirilen Raporlar: 40
2.2.2. Mevzuata Uygun Düzenlenmediği Değerlendirilen Raporlar: 40
2.3. İade Edilen Raporların Müfettişlerce Grup Başkanlığına Teslim Edilmesi: 41
2.4. Rapor "OLUR" Yazılarının Hazırlanması: 42

ALTINCI BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

1. Yazışmalarda Uyulması Gereken Hususlar: 43
1.1. Yazışmalarda Uyulması Gereken Genel Usul ve Esaslar: 43
2. Toplantı Tutanakları: 46
3. Bilgi Notu Hazırlanması: 46
4. Yasal İzinlerin Kullanılmasıyla İlgili Hususlar: 46
4.1. Yıllık İzinlerin Kullanılması: 47
4.2. Hastalık İzinlerinin Kullanılması: 48
5. Avansların Alınması ve Kapatılması: 49
6. Hakediş Cetvellerinin Düzenlenmesi: 49
7. Çalışma Cetveli Düzenlenmesi: 50
7.1. Çalışma Cetveli Düzenlenmesine İlişkin Genel Usul ve Esaslar: 50

7.2. Çalışma Cetveli Formlarının Doldurulması: 52
7.3. Çalışma Cetvellerinin Kontrolü ve İncelenmesi: 56
8. Yürürlük: 57
EKLER 58

BİRİNCİ BÖLÜM
REFAKAT MÜFETTİŞLERİNİN GÖREVLENDİRİLMESİ, ÇALIŞMA USULLERİ VE KOMİSYONLAR

1. Refakat Müfettişlerinin Görevlendirilmesi, Yetkileri ve Sorumlulukları:

Rehberlik ve Teftiş Başkanının önerisi ve Kurum Başkanının onayı ile müfettişler arasından Rehberlik ve Teftiş Başkanına yardımcı olmak üzere refakat müfettişleri görevlendirilir. Refakat Müfettişleri, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesinde kurulu komisyonlarda çalışmalarını yürütürler.

Refakat müfettişleri, görev alanlarına giren konuları, kendilerine ayrıca görev verilmesine gerek olmaksızın takip etmek, araştırmak ve hazırlıkları yaparak sonuçlandırmak zorundadırlar. Refakat müfettişleri, sorunları tespit etmek, her türlü konuda çözüm önerileri geliştirmek ve görevli oldukları komisyonların çalışmaları başta olmak üzere, görevlendirildikleri tüm hususlarla ilgili Rehberlik ve Teftiş Başkanına bilgi vermekle yükümlüdürler. Refakat müfettişleri, kendilerine tevdii edilen işleri herhangi bir gecikmeye meydan vermeden makul sürelerde sonuçlandırırlar.

Başkanlık makamına hitaben yazılacak yazılar, bakanlığımız, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilecek yazılar, müfettiş görevlendirme yazıları, görev iptali yazıları, Kurum personeli hakkında intikal eden ihbar ve şikâyet içerikli dilekçe ve yazılar, mal ve hizmet satın alma muhteviyatlı yazılar, Kurum birimlerine gönderilecek olan yazılar, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görüşünü içeren yazılar ile onay gerektiren yazılar ve açıkça yetki devri yapılmamış yazılar, Rehberlik ve Teftiş Başkanı tarafından imzalanır.

Rehberlik ve Teftiş Başkanı tarafından Refakat Müfettişleri ve Grup Başkanlarına başkanlığın görev alanına giren konularla ilgili olarak yetki ve imza devri yapılabilir. Yetki ve imza devrinin kapsamı ve konusu ilgilisine ayrıca duyurulur. Refakat Müfettişleri ve Grup Başkanları, yapılan imza ve yetki devirlerinin kullanılmasından Rehberlik ve Teftiş Başkanına karşı sorumludurlar.

2. Refakat Müfettişlerinin Görevlendirileceği Komisyonlar ve Komisyonların Çalışma Alanları:

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında; Personel ve Eğitim Komisyonu, Denetim Planlama, Programlama ve Görevlendirme Komisyonu, Mevzuat ve İhtilaflı Rapor Komisyonu ile Rehberlik, Proje Geliştirme ve İstatistik Komisyonu bulunmaktadır. Refakat müfettişleri bu komisyonlarda görev yaparlar.

Komisyonların görev alanları aşağıda belirtilmiştir.

2.1. Personel ve Eğitim Komisyonu:

a) Büro hizmetlerinin yürütülmesinin sağlanması, şube müdürlüğü personelinin sevk ve idaresi, koordinasyonu,
b) Personel işlemlerinin yürütülmesi,
c) Hakediş cetvellerinin incelenmesi,

d) Ödeme emirlerinin tetkiki ve imzalanması,

e) Sınavlar ile ilgili organizasyonların ve yazışmaların yapılması, tezlerin takibi,

f) Her türlü demirbaş, yazılım, ayniyat işlemleri ve takibi,

g) Başkanlık hizmet binalarının (grup başkanlıkları dahil) güvenliği hakkında alınması gerekli tedbirlerin belirlenmesi ve takip edilmesi,

h) Başkanlık hizmet binalarının (grup başkanlıkları dahil) her türlü sorunlarının çözümlenmesi,

i) Arşiv ile ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesi,

j) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarına yönelik eğitim planlamasının yapılması ve uygulanması,

k) Eğitim dönemini tamamlayarak başmüfettiş veya müfettişlerin refakatinde görevlendirilecek müfettiş yardımcılarının birlikte görev yapacakları müfettişlerin ve birlikte çalışılacak sürelerinin görevlendirme komisyonu ile koordineli bir şekilde belirlenmesi ve sürecin takip edilmesi,

l) Rehberlik ve Teftiş Başkanınca verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

2.2. Denetim Planlama, Programlama ve Görevlendirme Komisyonu:

a) Kayıt dışı istihdamı ve usulsüzlükleri önlemeye yönelik olarak prim ödeme yükümlülerinin sektörel analiz sonuçlarıyla ilgili denetimlerin planlanması ve uygulanması,

b) Sağlık alanında risk analizi ve sürekli denetim grup başkanlığınca yapılan analiz sonuçlarının değerlendirilerek planlı denetime tabi tutulacak sağlık hizmet sunucularının belirlenmesi,

c) Yıllık çalışma plan ve programlarının yönetmelikte belirtilen süre içerisinde hazırlanarak sunulması için gerekli her türlü işlemlerin yerine getirilmesi,

d) Müfettişlere verilecek görevlerin planlanması ve belirlenmesi işlemleri,

e) Kurum bünyesinde çeşitli proje ve komisyonlarda görev yapacak olan müfettişlerin belirlenmesi ve bu görevlendirmelere ilişkin görev yazılarının hazırlanması,

f) Ön inceleme, inceleme ve soruşturma gibi her türlü görevlendirme olurlarının hazırlanması,

g) Hangi denetim işlerinin denetmenler veya muhakkikler vasıtasıyla yapılacağının değerlendirilmesi,

h) İhbar ve şikayetlerin değerlendirilerek Başkanlığımızca inceleme ve soruşturma ile ilgili gereken işlemlerin yapılması,

i) Ünitelerden gelen denetim taleplerinin değerlendirilmesi,

j) Rehberlik ve Teftiş Başkanınca verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

2.3. Mevzuat ve İhtilaflı Rapor Komisyonu:

a) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 82 nci maddesi çerçevesinde uyuşmazlıkların karara bağlanması ve takdim yazısı hazırlanması,

b) Kurum birimlerinden gelen görüş talep yazılarının değerlendirilmesi ve gerekli yazıların hazırlanması,

c) Mevzuata ilişkin uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik talimatların hazırlanması,

d) Müfettişlerce düzenlenen öneri raporlarının değerlendirilerek Başkanlık Makamına ve ilgili birimlere sunulması,

e) Mahkemelerce istenen raporların ve görüş yazılarının hazırlanması ile gönderilmesi,

f) Sonuçlanmış ve rapor düzenlenmiş inceleme ve soruşturmalarla ilgili savcılık ve mahkeme yazılarının cevaplandırılması,

g) Asgari işçilik incelemeleri neticesinde ortaya çıkarılan fark matrahlar hakkında yapılacak "uzlaşma" faaliyetleri ile ilgili her türlü işlemlerin yerine getirilmesi,

h) Rehberlik ve Teftiş Başkanınca verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

2.4. Rehberlik, Proje Geliştirme ve İstatistik Komisyonu:

a) Denetim tekniklerinin geliştirilmesi, denetimlerde standart ve ilkelerin belirlenmesi,

b) Kurum hizmetlerinin geliştirilmesi, verimliliğinin ve kalitenin artırılması, hizmetlerin planlara uyumlu yürütülmesi için inceleme-araştırma yapılıp öneriler sunulması,

c) Denetim rehberlerinin hazırlanması,

d) Rehberlik faaliyetleri kapsamında bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının planlanması, yürütülmesi ve koordinesi,

e) Çalışma cetvellerinin incelenmesi, takibi ve eksikliklerinin tamamlatılması,

f) Kurum Eylem Planı ve Stratejik Plan çerçevesinde, hedeflerin zamanında gerçekleştirilmesi için gerekli işlemlerin yapılması,

g) İstatistiki bilgilerin oluşturulması, derlenmesi, brifing dosyalarının hazırlanması,

h) TBMM soru önergelerinin cevaplandırılmasına yönelik bilgi ve yazıların hazırlanması,

i) Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,

j) Rehberlik ve Teftiş Başkanınca verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

İKİNCİ BÖLÜM
YILLIK ÇALIŞMA PLAN VE PROGRAMININ ESASLARI

1. Yıllık Çalışma Plan ve Programının Hazırlanması:

Kurum merkez ve taşra birimlerinin teftişi ile devamlı işyerleriyle ilgili olarak yapılacak asgari işçilik incelemeleri ve sağlık hizmet sunucularının denetimi Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 55 inci maddesi uyarınca hazırlanacak yıllık çalışma plan ve programlarına göre yürütülür.

Yıllık çalışma plan ve programları her yıl Aralık ayı sonuna kadar hazırlanır ve Kurum Başkanının onayından sonra uygulamaya konulur. Rehberlik ve Teftiş Başkanı, yeteri kadar müfettişi yıllık çalışma plan ve programının hazırlanması için görevlendirebilir. Çalışma plan ve programının hazırlanma sürecinde Kurumun merkez ve taşra teşkilatına bu konuda gerekli talimatları verebilir.

Yıllık çalışma plan ve programında; Kurum merkez ve taşra birimlerinin teftişi ile devamlı işyerleriyle ilgili olarak yapılacak asgari işçilik incelemeleri ve sağlık hizmet sunucularının denetimindeki hedefler ile bu çalışmalar esnasında göz önünde bulundurulacak genel ilkeler, teftiş konuları ve bu konuların hangi yöntemlerle teftişe tabi tutulacağı, teftiş edilecek birimler, birimlerin teftişini yürütecek müfettişler ile teftiş süreleri, teftişe başlama tarihleri ve gruplar arası görevlendirmeler yer alır. Ayrıca, Rehberlik ve Teftiş Başkanınca uygun görülecek diğer hususlara da yer verilir.

Teftiş edilecek Kurum merkez ve taşra birimlerinin saptanmasında; birimlerin iş hacmi ve niteliği, çalışmalarının yeterliliği ve verimliliği, teftiş gördüğü en son tarih ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görevli müfettiş mevcudu gibi hususlar dikkate alınır.

Yıllık çalışma plan ve programının hazırlanmasında, önceki yılda yapılan denetim çalışmalarından elde edilen bilgilerden de yararlanılır.

Yıllık çalışma plan ve programının ara verilmeden tamamlanması asıl olmakla birlikte, merkezde işlerin yoğun olması veya aciliyeti gerektiren başka konuların ortaya çıkması durumunda, yıllık çalışma plan ve programına zorunlu olarak ara verilebilir. Rehberlik ve Teftiş Başkanı, programın tamamlanması için başka müfettişler görevlendirebilir veya aynı çalışma grubundaki diğer müfettişlerden işin tamamlanmasını isteyebilir.

Uygulamada ortaya çıkan yeni durum ve ihtiyaçlara göre yıllık çalışma plan ve programının iptaline Kurum Başkanının onayına bağlanmak şartıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanı yetkilidir. Ancak, görevlendirilen müfettişlerin görev yerleri ile görevin gerçekleştirileceği zaman dilimi Rehberlik ve Teftiş Başkanı tarafından değiştirilebilir.

Müfettişler, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca hazırlanıp, Kurum Başkanının onayından geçen yıllık çalışma plan ve programındaki işleri ve program harici görevlerini aksatmadan yürütmek zorundadırlar. Müfettişlerin turne yerlerine, yıllık çalışma plan ve programında belirtilen tarihte göreve başlayacak şekilde önceden hareket etmeleri esastır. Ancak, buna engel zorunlu nedenlerin ortaya çıkması durumunda, belirlenen başlama tarihlerinden, azami 5 (beş) iş günü öncesine ve 5 (beş) iş günü sonrasına kadar Başkanlığın iznine gerek kalmaksızın

müfettişlerce göreve başlama tarihleri değiştirilebilir. Bununla birlikte, görev süresi her halükarda çalışma plan ve programında öngörülen süre kadar olmak zorundadır.

Yıllık çalışma plan ve programında yer alan görevlerin, öngörülen sürede tamamlanamayacağının anlaşılması halinde; müfettişler, görevin bitimi için öngörülen tarihten en az 5 (beş) iş günü önce grup başkanlığına bilgi verip, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından alacakları talimata göre hareket ederler.

2. Yıllık Çalışma Plan ve Programı Harici Görevlendirmeler:

Yıllık çalışma plan ve programında öngörülmeyen ve program harici olan görevlendirmeler, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca Rehberlik ve Teftiş Başkanı ile grup başkanlarına devredilen yetkiler çerçevesinde yapılır.

Yıllık çalışma plan ve programında yer almayan program harici görevlendirmeler şunlardır:

a) Kurum Başkanı tarafından ayrıca teftiş edilmesi talimatlandırılan ünite, servis ya da konularla ilgili teftişler,

b) Kurum işlemleri, sigortalı ve hak sahipleri, işveren, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olunan kişiler ile üçüncü kişiler, sağlık hizmet sunucuları ile ilgili inceleme, araştırma ve soruşturmalar,

c) 4483 sayılı Kanun uyarınca yapılacak ön incelemeler,

d) İhale konusu işler ve özel nitelikteki inşaat işyerleri ile ilgili olarak yapılacak inceleme ve denetimler,

e) "İşyeri devri" kapsamında yapılacak denetimler,

f) İş kazası ve meslek hastalıkları, hastalık, malullük ve vazife malullüğü incelemeleri.

Çalışma plan ve programı harici görevlendirmelerin yerine getirilmesinde; işin kapasitesi ve niteliği, görevlendirilecek müfettiş sayısı, görevin yürütüleceği il gibi kriterler göz önünde bulundurularak, Rehberlik ve Teftiş Başkanı tarafından bir süre tayin edilebilir. Program harici görevlerin verilen süre içerisinde tamamlanması esastır. Bu süre içerisinde görevi tamamlayamayacak olan müfettiş; gecikme nedenlerini ve görevi hangi süre içerisinde tamamlayabileceğini, sürenin biteceği tarihten en az 5 (beş) iş günü önce grup başkanlığına yazılı olarak bilgi verip, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından alacağı talimata göre hareket eder.

3. Başkan Onayı Gerektirmeyen Denetim Faaliyetleri:

Başkan onayını gerektirmeyen denetim faaliyetleri;

a) İş kazası, meslek hastalığı, hastalık, analık, malullük ve vazife malullüğü gibi sigorta olayları incelemeleri,

b) Taahhüt konusu işler ve özel nitelikteki inşaat işyerleri, meslek odaları ve birliklerle ilgili denetimler,

c) İşyerleri hakkında sigortalı ya da üçüncü şahıslar tarafından yapılan ihbar ve şikayetler.

Rehberlik ve Teftiş Başkanı tarafından grup başkanlıklarına devredilecek görevlendirme yetkisi çerçevesinde yukarıda belirtilen görevler, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca belirlenen müfettişlere görev emri olarak grup başkanlarınca verilir ve neticesinde düzenlenen raporlar grup başkanlarının ya da yetki devri kapsamında görevlendireceği grup başkan yardımcısının onayıyla işleme konulur.

4. Devredilecek Görevlendirme Yetkisi:

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi uyarınca Kurum Başkanı, sınırlarını ve konularını belirlemek suretiyle görevlendirme yetkisini Rehberlik ve Teftiş Başkanına, Rehberlik ve Teftiş Başkanı da bu çerçevede refakat müfettişlerine ya da grup başkanlarına devredebilir.

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının sorumluluğunda bulunan teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işlemlerinin hızlı, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için; Kurum Başkanlık Makamının uhdesinde bulunan müfettiş görevlendirme yetkisinin, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına devri genelgeyle, Rehberlik ve Teftiş Başkanı tarafından grup başkanlıklarına devredilecek görevlendirme yetkisi ise iç emirle düzenlenir.

5. Müfettişlerin Turne Süreleriyle İlgili Usul ve Esaslar:

Yıllık çalışma plan ve programıyla belirlenen görevler ile program harici görevlendirmeler nedeniyle, müfettişin ikametgah merkezi dışında geçirdiği süreler, turne süresi olarak tanımlanır.

Turne süreleri;

a) Müfettiş yardımcıları için 7 ay,

b) 5 yıla kadar (5 yıl dahil) hizmeti olan müfettişler için 6 ay,

c) 5 yıldan 15 yıla kadar (15 yıl dahil) hizmeti olan müfettişler için 5 ay,

d) 15 yıldan 20 yıla kadar (20 yıl dahil) hizmeti olan müfettişler için 4 ay,

e) 20 yıldan fazla hizmeti olan müfettişler için 3 ay,

Olarak uygulanır.

Turne sürelerinin tespitinde, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 50 nci maddesinde belirtilen kıdeme esas süreler dikkate alınır.

Rehberlik ve Teftiş Başkanı, rehberlik ve denetim hizmetlerinin gerekleri doğrultusunda turne sürelerini arttırmaya veya azaltmaya yetkilidir.

Turne çalışmaları sırasında, denetim çalışmalarının devamlılık, düzen ve birliğini sağlamak için yıllık izin kullanılmaması esastır. Ancak zorunlu hallerde, Rehberlik ve Teftiş Başkanının ya da yetki devri kapsamında grup başkanının uygun görmesi halinde yıllık izin kullanılabilir.

Turne Sürelerinin Hesabında Dikkate Alınmayacak Süreler:

a) Devlet Memurları Kanununun 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca yıllık izinlerin kullanılması halinde söz konusu izin süreleri,

b) Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesi (A), (B), (C) ve (Ç) fıkralarında belirtilen mazeret hallerinin ortaya çıkmasıyla kullanılan izin süreleri,

c) Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesine göre kullanılan hastalık izin süreleri,

d) Görev yerine gidiş ve dönüşlerde yolda geçen süreler.

Bu iç emirde belirlenen sürelerde sonuçlandırılmayan ya da sonuçlandırılamayacağı değerlendirilen işler hakkında, müfettişler, gerekçelerini somut bir şekilde ortaya koymak suretiyle ilgili grup başkanlığıyla yazışma yaparak, turne süresinin uzatılmasını talep edebilirler. Grup başkanlığı bir defaya mahsus olmak üzere 10 (on) iş gününe kadar süre uzatımı verebilir. Bunun dışındaki turne süresinin uzatımıyla ilgili talepler, yine ilgili grup başkanlığı aracılığıyla yapılır ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının talimatları doğrultusunda hareket edilir.

6. Teftiş ve Denetim Rehberlerinin Hazırlanması:

Teftiş, inceleme ve soruşturma çalışmalarının doğru ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi ve bu çalışmalarda müfettişler arasında uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik olarak Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca "Teftiş ve Denetim Rehberleri" hazırlanır. Rehberlik ve Teftiş Başkanı, yeteri kadar müfettişi bu rehberin hazırlanmasında görevlendirebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
RAPOR VE EKLERİNİN DÜZENLENMESİNDE ŞEKLE İLİŞKİN HUSUSLAR

1. Müfettişlerce Düzenlenecek Rapor Türleri:

Müfettişler teftiş, inceleme, soruşturma, değerlendirme çalışmalarının sonucunda işin özelliğine göre; Cevaplı Teftiş Raporu, Genel Durum Raporu, İnceleme Raporu, Personel Performans Değerlendirme Raporu, Soruşturma Raporu, Ön İnceleme Raporu ve Asgari İşçilik İnceleme Raporu düzenlerler.

Müfettişler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda işin özelliğine göre raporların; şekil, bölüm ve içeriklerinin aşağıda belirtilen usul ve esaslar göz önünde bulundurularak düzenlenmesi zorunludur.

2. Raporların Düzenlenmesine İlişkin Hususlar:

2.1. Cevaplı Teftiş Raporlarının Düzenlenmesine İlişkin Hususlar:

Cevaplı Teftiş Raporu; Kurumun merkez ve taşra teşkilatına ilişkin yapılan teftişlerde eksik ve hatalı bulunan, düzeltilmesi veya tamamlanması gereken her türlü işlem, eylem ve hareketler hakkında, her ünite veya servis için ayrı ayrı düzenlenir.

"Rehberlik" fonksiyonunun gereği olarak, teftiş sırasında düzeltilmesi veya tamamlanması mümkün olan ve/veya ilgililerce alışkanlık haline getirilmeyen noksan ve hatalı işlemler, cevaplı teftiş raporuna konu edilmez ve bu işlemlerin Kurum uygulamaları doğrultusunda ilgililerce düzeltilmesi sağlanır.

Teftiş sırasında, kanuni kovuşturma veya disiplin işlemi gerektiren iş, eylem ya da hareketler saptandığında, bu tespitler cevaplı teftiş raporuna yazılmaz. Tespit edilen hususlar, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bildirilerek alınacak talimata göre hareket edilir.

Cevaplı teftiş raporları, "Giriş", "Müfettişin Tespit, Görüş ve Değerlendirmeleri", "Teftiş Edilen Ünitenin Görüş ve Cevapları" ile "Müfettişin Son Görüşü" bölümlerinden oluşur.

a) "Giriş" bölümünde; teftiş edilen servis, teftiş usulü, teftiş dönemi ile teftişin başlangıç ve bitiş tarihlerine yer verilir.

b) "Müfettişin Tespit, Görüş ve Değerlendirmeleri" bölümünde; tenkit, tavsiye veya mütalaayı gerektiren durumlar; tenkit, tavsiye ve mütalaanın dayanakları; eksik ya da hatalı görülen iş ve işlemlerin ilgili bulunduğu mevzuat hükümleri; bu hükümlere göre yapılması gereken iş ve işlemler; alınması gereken önlem ve kararlara ilişkin teklifler yer alır.

c) "Teftiş Edilen Ünitenin Görüş ve Cevapları" bölümünde; ünitenin, müfettişin tenkit, tavsiye ve mütalaalarıyla ilgili iş, işlem ve cevaplarına yer verilir.

d) "Müfettişin Son Görüşü" bölümünde; müfettişin ünitenin cevapları ile ilgili son görüş ve değerlendirmeleri yer alır.

2.2. Genel Durum Raporlarının Düzenlenmesine İlişkin Hususlar:

Genel durum raporu; Kurum merkez ve taşra birimlerinin iş, işlem ve süreçlerinin mevzuata uygunluğu ile yönetsel performans ve kaynakların etkin kullanımının ortaya çıkarılmasına, bunlara dayalı çözüm ve öneriler geliştirilmesine yönelik olarak belirli zaman aralıklarıyla yıllık çalışma plan ve programı çerçevesinde yapılan çalışmaların sonucundan, Kurum Başkanına bilgi vermek amacıyla düzenlenir. Genel durum raporlarıyla ilgili, müfettiş ya da müfettişler tarafından rapordan ayrı olarak imzalı rapor özeti hazırlanmalıdır.

Genel durum raporları; "Giriş", "Sayımlar", "Servisler İtibarıyla Ünitenin Genel Durumu", "Ünitenin Bina ve Yerleşim Durumu", "Sayı ve Nitelik İtibarıyla Personelin Yapısına İlişkin Genel Bilgiler" ve "Diğer Hususlar" bölümlerinden oluşur.

a) "Giriş" bölümünde; teftiş edilen ünitenin ismi, ünitenin teftişine ne zaman, nerede ve nasıl başlandığı, teftişin ne zaman bitirildiği, teftiş edilen servislerin neler olduğu ve servislerin hangi döneme ait işlemlerinin teftişe tabi tutulduğu, teftiş sırasında ayrıca herhangi bir inceleme, ön inceleme veya soruşturma yürütülmüşse, bu çalışmalar hakkında kısaca bilgiye yer verilir.

b) "Sayımlar" bölümünde; teftiş edilen ünitenin sayıma tabi kıymetlerinin neler olduğuna ve sayım sonucu düzenlenen tutanaklar ile bu tutanaklara ilişkin olarak yapılan işlemlere yer verilir.

c) "Servisler İtibarıyla Ünitenin Genel Durumu" bölümünde; üniteyi oluşturan servislerin teftişi sonucu yapılan tespitler, edinilen izlenimler ve değerlendirmelere yer verilir.

d) "Ünitenin Bina ve Yerleşim Durumu" bölümünde; ünitenin faaliyette bulunduğu taşınmaza ilişkin bilgiler ve bina içi personel yerleşim planına ilişkin tespit ve önerilere yer verilir.

e) "Sayı ve Nitelik İtibariyle Personelin Yapısına İlişkin Genel Bilgiler" bölümünde; personel sayısının, servislerin iş hacmine göre yeterli olup olmadığı belirtilerek, çalışanların bilgi, gayret ve yeteneklerine ilişkin tespit ve gözlemlere de ayrıca yer verilir.

f) "Diğer Hususlar" bölümünde; önceki bölümlerde yer verilemeyen tespit, gözlem ve önerilere yer verilir.

2.3. İnceleme Raporlarının Düzenlenmesine İlişkin Hususlar:

İnceleme raporu; Başkan veya Rehberlik ve Teftiş Başkanı tarafından incelenmesi istenilen konular, yürürlükteki mevzuatın uygulanmasında görülen eksiklik ve aksaklıklara ilişkin olarak doğrudan müfettişçe belirlenen konular ile mesleki ve bilimsel çalışmalar, sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde sigorta olayları incelemeleri ve işyeri denetimleri neticesinde tespit edilen hususlar, şikayet ve ihbarlar üzerine yapılan çalışmalar sonucunda soruşturma açılmasına gerek görülmeyen durumlar hakkında düzenlenir.

2.3.1. İnceleme Raporlarının Genel Şekli:

İnceleme raporları genel olarak; "Giriş", "Yapılan İnceleme ve Araştırmalar", "Alınan İfadeler", "Konunun Değerlendirilmesi" ve "Sonuç ve Kanaat" bölümlerinden oluşur.

a) “Giriş” bölümünde; incelemenin konusu, inceleme konusunun ne zaman ve nasıl öğrenildiği, incelemeye nerede ve ne zaman başlanıp bitirildiği belirtilir.

b) “Yapılan İnceleme ve Araştırmalar” bölümünde; incelemenin konusuyla ilgili olarak yapılan araştırma, yazışma ve görüşmeler ile bu çalışmalar sonucunda temin edilen bilgi ve belgelere kısaca değinilir.

c) “Alınan İfadeler” bölümünde; inceleme konusuyla ilgili olarak ifadesi alınanların isimlerine yer verilerek, değerlendirme ve kanaate etki edenlerin yer alması sağlanır.

d) “Konunun Değerlendirilmesi” bölümünde; incelemenin yürütülmesindeki plana göre yapılan işlemler, dinlenen tanıklar, incelenen belgeler, fiilin varlığını doğrulayan veya reddeden belgeler ve her türlü deliller, alınan bilirkişi raporları, yüzleştirme sonuçları, geçici sonuçlar üzerinde tartışma ve değerlendirmeler, olaylar arasındaki ilişkiler, tespit edilen fiil ya da fiiller, fiilin fail tarafından nasıl ve ne zaman işlendiği anlatılıp açıklanır.

e) “Sonuç ve Kanaat” bölümünde; bir sayfayı geçmeyecek ve “kim”, “ne”, “nerede”, “ne zaman”, “nasıl” ve “niçin” sorularına yanıt oluşturacak şekilde; konu, tespit, değerlendirmelere çok kısa bir şekilde yer verildikten sonra, müfettişin görüş ve önerileri, “Mali Yönden” ve “İdari Yönden” başlıkları altında belirtilir.

2.3.2. İş Kazası/Meslek Hastalığı Konulu İnceleme Raporlarının Şekli:

İş kazası ve meslek hastalığı olaylarının incelenmesine yönelik düzenlenen inceleme raporları; “Genel Bilgiler”, “Saptanan Hususlar”, “Değerlendirme” ve “Sonuç ve Kanaat” ana bölümlerinden oluşur. Bu bölümlerin ise aşağıda belirtilen alt bölümleri içerecek şekilde düzenlenmesi gereklidir.

1.GENEL BİLGİLER:
İşverenin Adı-Soyadı veya Ticaret Ünvanı:
İşyerinin Adresi:
İşverenin Adresi:
İşyeri Sicil No:
İşyerinde Yapılan İşin Konusu:
İnceleme Dönemi:
İncelemenin Konusu:
İncelemenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:
2.İNCELEMEYLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR:
3. SAPTANAN HUSUSLAR:
3.1.Kurum Kayıtlarından Saptanan Hususlar:
3.1.1. İşyeri ve Sigortalı Dosyalarından Saptanan Hususlar:
3.1.2. Sigorta Olayı Dosyasından Saptanan Hususlar:
3.2.Yerel Denetimde Saptanan Hususlar:
3.3.İşyeri Kayıt ve Belgelerinden Saptanan Hususlar:
3.4.Alınan İfadeler:
3.5.Saptanan Diğer Hususlar:
4. DEĞERLENDİRME:
4.1.Kurum Mevzuatı Yönünden Değerlendirme:
4.1.1.İşyerinin Tescil İşlemleri ve İşverenlik Niteliğinin Değerlendirilmesi:

4.1.2.Kazalının ve Çalışanların Sigortalılık Niteliklerinin Değerlendirilmesi:
4.1.3.İş Kazası/Meslek Hastalığı Yönünden Değerlendirme:
4.1.3.1.Kaza Olayının İş Kazası Olup Olmadığının Değerlendirilmesi:
4.1.3.2.Kaza Olayının İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Yönünden Değerlendirilmesi:
4.1.3.3.Kaza Olayının Meydana Gelmesinde Kişilerin Sorumluluklarının Değerlendirilmesi:
4.1.3.3.1.İşverenin Sorumluluğunun Değerlendirilmesi:
4.1.3.3.2.Kazalı Sigortalının Sorumluluğunun Değerlendirilmesi:
4.1.3.3.3.Üçüncü Kişilerin Sorumluluğunun Değerlendirilmesi:
4.1.4.Prime Esas Kazançlar ve Prim Belgeleri Yönünden Değerlendirme:
4.1.5.İdari Para Cezası Yönünden Değerlendirme:
4.2.Diğer Mevzuat Yönünden Değerlendirme:
5. SONUÇ VE KANAAT:

2.3.3. İhale Konusu İşler/Özel Nitelikteki İnşaat İşyerleri Konulu İnceleme Raporlarının Şekli:

İhale konusu işler ile özel nitelikteki inşaat işyerlerinin incelenmesine yönelik düzenlenen inceleme raporları; "Genel Bilgiler", "Saptanan Hususlar", "Değerlendirme" ile "Sonuç ve Kanaat" ana bölümlerinden oluşur. Bu bölümlerin ise aşağıda belirtilen alt bölümleri içerecek şekilde düzenlenmesi gereklidir.

1.GENEL BİLGİLER:
İşverenin Adı-Soyadı veya Ticaret Ünvanı:
İşyerinin Adresi:
İşverenin Adresi:
İşyeri Sicil No:
İşyerinde Yapılan İşin Konusu:
İnceleme Dönemi:
İncelemenin Konusu:
İncelemenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:
2.İNCELEMEYLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR:
3. SAPTANAN HUSUSLAR:
3.1.Kurum Kayıtlarından Saptanan Hususlar:
3.1.1 İşyerleriyle İlgili Saptanan Hususlar:
3.2.İşyeri Kayıt ve Belgelerinden Saptanan Hususlar:
3.2.Alınan İfadeler:
3.4.Saptanan Diğer Hususlar:
4. DEĞERLENDİRME:
4.1.Kurum Mevzuatı Yönünden Değerlendirme:
4.1.1.İşyerinin Tescil ve İşverenlik Niteliğinin Değerlendirilmesi:
4.1.2.Çalışanların Sigortalılık Niteliklerinin Değerlendirilmesi:
4.1.3.Asgari İşçilik Yönünden Değerlendirme:
4.1.3.1. Malzemeli İşçiliklerin Değerlendirilmesi:
4.1.3.2. Salt İşçiliklerin Değerlendirilmesi:
4.1.3.3. Yeterli İşçilik Bildirimiyle İlgili Değerlendirme:
4.1.4.Prime Esas Kazançlar ve Prim Belgeleri Yönünden Değerlendirme:
4.1.5.İdari Para Cezaları Yönünden Değerlendirme:
4.2.Diğer Mevzuat Yönünden Değerlendirme:
5. SONUÇ VE KANAAT:

2.4. Soruşturma Raporlarının Düzenlenmesine İlişkin Hususlar:

Soruşturma raporları; Kurumun merkez ve taşra birimlerinde görevli bütün personel ile suça iştirak eden ve suç işleyen diğer şahısların, kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata aykırı cezai ve hukuki sorumluluklarını gerektirecek nitelikte olan, adli suç veya disiplin suçu ya da kusurlu sayılacak eylemleri hakkında yapılan soruşturmalar sonucunda düzenlenen raporlardır.

Soruşturma raporları; "Giriş", "Yapılan İnceleme ve Araştırmalar", "Alınan İfade ve Savunmalar" "Konunun Değerlendirilmesi" ve "Sonuç ve Kanaat" ana bölümlerinden oluşur.

a) "Giriş" bölümünde; soruşturmanın konusu, soruşturma konusunun ne zaman ve nasıl öğrenildiği, soruşturmaya nerede ve ne zaman başlanıp bitirildiği belirtilir.

b) "Yapılan İnceleme ve Araştırmalar" bölümünde; soruşturmanın konusu ile ilgili olarak yapılan inceleme, araştırma, yazışma, görüşmeler ile bu çalışmalar sonucunda temin edilen bilgi ve belgelere kısaca değinilir.

c) "Alınan İfade ve Savunmalar" bölümünde; soruşturma konusuyla ilgili olarak ifadesi alınanların isimlerine yer verilerek alınan ifadelerin toplu olarak görülmesi sağlanır. Ayrıca, soruşturma konusuyla ilgili olarak savunması alınan kişilerin isimlerine yer verilir.

d) "Konunun Değerlendirilmesi" bölümünde; soruşturmanın yürütülmesindeki plana göre yapılan işlemler, dinlenen tanıklar, incelenen belgeler, fiilin varlığını doğrulayan veya reddeden belgeler ve her türlü deliller, alınan bilirkişi raporları, yüzleştirme sonuçları, geçici sonuçlar üzerinde tartışma ve değerlendirmeler, olaylar arasındaki ilişkiler, tespit edilen fiil ya da fiiller, fiilin fail tarafından, nasıl ve ne zaman işlendiği anlatılıp açıklanır.

Tanıkların ve faillerin ifadeleri ile faillerin savunmaları açıklanarak tahlil edilir. Failin fiili örtülü (zımni) kabul veya reddetme durumlarında; ifade ve savunmalar, soruşturmada elde edilen delil, karine ve emarelerle karşılaştırılarak tahlil edilir ve fiilin sübut bulup bulmadığı belirtilerek, bir sonuca ve hükme ulaşılır.

e) "Sonuç ve Kanaat" bölümünde; bir sayfayı geçmeyecek ve "kim", "ne", "nerede", "ne zaman", "nasıl" ve "niçin" sorularına yanıt oluşturacak şekilde; konu, tespit, değerlendirmelere çok kısa bir şekilde yer verildikten sonra, müfettişin görüş ve önerileri, "Türk Ceza Kanunu Yönünden", "Disiplin İşlemleri Yönünden", "Mali Yönden" ve "İdari Yönden" başlıkları altında belirtilir.

2.5. Personel Performans Değerlendirme Raporunun Düzenlenmesine İlişkin Hususlar:

Personel performans değerlendirme raporu; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 110 uncu maddesinde öngörülen, denetlenen birimlerin amir ve memurları hakkında müfettişlerin görüş ve kanaatini belirten formlar doldurularak hazırlanır.

Bu formlarda denetlenen birimlerin amir ve memurlarının;

a) Mesleki bilgileri, mevzuata uyma dereceleri,

b) Çalışmaları, intizamları,

c) Yaratıcı zeka ve kavrayış kabiliyetleri,

ç) Görevleri sırasında muhatap oldukları kişilere, amirlerine ve personele karşı davranışları,

d) Görevlerindeki başarı dereceleri, hangi görevlerde başarılı olabilecekleri ve daha fazla sorumluluk taşıyan görevler yüklenip yüklenemeyecekleri,

e) Teknolojik gelişme ve yeniliklere uyum sağlayıp sağlayamadıkları,

Hususlarında müfettişin objektif bilgi ve gözlemine dayanan kanaatleri belirtilir. Yetersiz ve delillendirilmemiş hususlarda görüş belirtilmez.

2.6. Ön İnceleme Raporunun Düzenlenmesine İlişkin Hususlar:

Ön inceleme raporları; 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun kapsamına giren memur ve diğer kamu görevlileri için, bu Kanun kapsamına giren eylem ve işlemleri hakkında, yetkili merci tarafından verilen izin üzerine yapılan inceleme ve araştırma çalışmaları sonucunda düzenlenen raporlardır.

Ön inceleme raporu, Cumhuriyet Savcılığınca takibat yapılmasına gerek olup olmadığı konusunda yetkili merciin karar vermesine yönelik olarak düzenlenir. Müfettişler, düzenledikleri raporlarda, ilgili memur ya da kamu görevlisi hakkında "soruşturma izni verilmesi" veya "soruşturma izni verilmemesi" yönündeki kanaatlerini açıkça belirtirler. Bu raporlarda, belirtilen kanaatin dışında başkaca herhangi bir öneriye yer verilmez. Ön incelemeye konu eylem ya da işlemin, disiplin cezası veya idari işlem gerektirmesi ya da Kurum zararına sebebiyet vermiş olması durumunda, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hareket edilir.

Ön İnceleme raporları; "Giriş", "Yapılan İnceleme ve Araştırmalar", "Alınan İfadeler", "Konunun Değerlendirilmesi" ve "Sonuç" bölümlerinden oluşur.

a) "Giriş" bölümünde; "Ön İncelemenin Dayanağı ve Gerekçeleri", "Ön İncelemenin Konusu, Fiillerin İşlendiği Yerler ve Tarihleri" "Konuyu Öğrenme, Başlama, Bitirme Tarihleri ve Yerleri" "Muhbir ve Müştekiler" ve "Hakkında Ön İnceleme Yapılanlar" alt başlıkları kullanılır.

Bu alt başlıkların içeriğinde; iddialar esas alınmak suretiyle yetkili merciler tarafından ön inceleme yapılmak üzere verilen onaylara istinaden inceleme konuları, varsa muhbir veya şikayetçilerin kimlikleri ve adresleri, hakkında ön inceleme yapılanların incelemeye esas eylemlerinin yetkili merciler tarafından öğrenildiği tarihi, işe başlama ve işin bitirilme tarihleri, hakkında ön inceleme yapılanların açık kimlikleri, suç tarihi itibarıyla görev unvanları ile incelemenin yürütüldüğü zamandaki görev unvanları hususlarına yer verilir.

b) "Yapılan İnceleme ve Araştırmalar" bölümünde; ön incelemenin konusuyla ilgili olarak yapılan inceleme, araştırma, yazışma, görüşmeler ve bu çalışmalar sonucunda temin edilen bilgi ve belgelere kısaca değinilir.

c) “Alınan İfadeler” bölümünde; ön inceleme konusuyla ilgili olarak ifadesi alınanların isimlerine yer verilerek, alınan ifadelerin toplu olarak görülmesi sağlanır.

d) “Konunun Değerlendirilmesi” bölümünde; ön inceleme sırasında elde edilen bilgi, belge, tanık ve görevlilerin ifadeleri karşısında eylemin suç teşkil edip etmediği mevcut yasalar çerçevesinde değerlendirilmek suretiyle tahlil edilir.

e) “Sonuç” bölümünde; konunun değerlendirilmesi bölümü yarım sayfayı geçmeyecek şekilde kısa, net ve anlaşılabilir olarak özetlendikten sonra, soruşturma izni vermeye yetkili merciin gerekçeli kararına dayanak teşkil etmek üzere “Soruşturma İzni Verilmesi” yahut “Soruşturma İzni Verilmemesi” teklifine yer verilir, başkaca bir öneriye yer verilmez.

Taşra teşkilatı personeli hakkında düzenlenen ön inceleme raporları; gereği için ilgili Valiliğe/Kaymakamlığa gönderildikten sonra, ön inceleme raporunun ve Valiliğe/Kaymakamlığa gönderilen yazının bir nüshası manyetik ortamda kayıtlı bir kopyası ile birlikte bilgi için raporu düzenleyen müfettiş tarafından bağlı olduğu grup başkanlığına teslim edilecektir. Merkez teşkilatı personeli hakkında düzenlenen ön inceleme raporları ise iki nüsha olarak müfettiş tarafından bağlı olduğu grup başkanlığına verilecektir.

2.7. Asgari İşçilik İnceleme Raporunun Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar:

Müfettişler tarafından; işverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun saptanması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgari işçilik miktarını, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak devamlı işyerleri hakkında asgari işçilik incelemeleri sonucu düzenlenen raporlardır.

Asgari işçilik inceleme raporları; “Giriş”, “Saptanan Hususlar”, “Değerlendirme” ve “Sonuç ve Kanaat” ana bölümlerinden oluşur. Bu bölümlerin ise aşağıda belirtilen alt bölümleri içerecek şekilde düzenlenmesi gereklidir.

1. GİRİŞ:
1.1.Denetimin Konusu:
1.2.Denetimin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:
1.3.Denetimle İlgili Yapılan Çalışmalar:
2. SAPTANAN HUSUSLAR:
2.1.Kurum Kayıtlarından Saptanan Hususlar:
2.1.1 İşyerleriyle İlgili Saptanan Hususlar:
2.1.2. Sigortalılarla İlgili Saptanan Hususlar:
2.2.Yerel Denetimde Saptanan Hususlar:
2.3.İşyeri Kayıt ve Belgelerinden Saptanan Hususlar:
2.4.Alınan İfadeler:
2.5.Saptanan Diğer Hususlar:
3. DEĞERLENDİRME:
3.1.Kurum Mevzuatı Yönünden Değerlendirme:
3.1.1.İşyerinin Tescil İşlemleri ve İşverenlik Niteliğinin Değerlendirilmesi:
3.1.2.Çalışanların Sigortalılık Niteliklerinin Değerlendirilmesi:

3.1.3.Asgari İşçilik Yönünden Değerlendirme:
3.1.4.Prime Esas Kazançlar ve Prim Belgeleri Yönünden Değerlendirme:
3.1.5.İdari Para Cezaları Yönünden Değerlendirme:
3.2.Diğer Mevzuat Yönünden Değerlendirme:
3.2.1.İş Mevzuatı Yönünden Değerlendirme:
3.2.2.Vergi Mevzuatı Yönünden Değerlendirme:
3.2.3.İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşu Mevzuatı Yönünden Değerlendirme:
4. SONUÇ VE KANAAT:

2.8. Raporların Yazımı, Sayfa Düzeni ve Mühürlenmesi:

Raporlar, Türkçe dilbilgisi anlatım ve yazım kurallarına uygun olarak, açık ve anlaşılır bir dille yazılmalıdır. Uzun, anlaşılması güç cümleler kullanılmamalıdır.

Raporların, rapor türü bazında hazırlanıp iç emir ekine alınan formlar kullanılmak suretiyle ekte yer alan "Times New Roman" yazı tipi ve 12 karakter boyutu ile tek satır aralığıyla düzenlenmesi gerekmektedir (EK:2-3-4-5-6-7-8-9). Rapor türü bazında bu formlarda belirtilen ana başlık ve alt başlıkların kullanılması gerekmektedir. İhtiyaç duyulması halinde, formlarda belirtilen ana ve alt başlıklarda değişiklik yapmamak kaydıyla, yeni alt başlık eklenerek kullanılabilir.

İnceleme, soruşturma ve denetim çalışmaları sırasında alınan ifade ve savunmalar ile elde edilen internet/telefon vb. konuşma çözümlerine raporda aynen yer verilmez. Önemli bulunan ve sonuca etki eden ve rapor içeriğinde değerlendirme konusu yapılanlar kısaca özetlenir.

Raporların yazımında, üst ve sol kenarlarından 2,5 cm, alt kenarından ise 2 cm boşluk bırakılması gerekmektedir. Raporların kağıt ortamına aktarılmasında A4 (210x297 mm) kâğıtları kullanılmalıdır.

Rapor kağıdının üstbilgi/altbilgi bölümlerinde yer alan ibareler, "Times New Roman" yazı tipi ve 10 karakter boyutu ile yazılacak, çizgi kalınlığı ise 1 nk olacaktır.

Düzenlenen raporların kapağı ve her sayfasının mavi renkli mürekkeple mühürlendikten sonra imzalanması/paraflanması gerekmektedir. Mühür izi, sayfanın altına sayfa ortalanarak, son sayfadaki mühür izi ise ismin üst tarafına basılmalıdır. Cevaplı teftiş raporlarının ise, "'Teftiş Edilen Ünitenin Görüş ve Cevabı" bölümü hariç diğer sayfaları mavi renkli mürekkeple mühürlendikten sonra imzalanacak/paraflanacaktır.

Düzenlenen raporlarda, devredilen kurumlara ait yazışma kodu, basılı evrak ve logolar kullanılmayacaktır.

2.9. Raporlara Tarih ve Sayı Verilmesi:

Düzenlenen raporlara, rapor türü dikkate alınmak suretiyle; raporu düzenleyen müfettişin Kurum sicil numarası ile her yıl için ve her rapor türü için “1” den başlayarak müteselsil sıra numarası takip edilerek sayı verilmesi ve rapor türünü gösterir harf kısaltmasının kullanılması gerekmektedir. Bunun haricinde raporun sayı kısmına başkaca bir işaret, yazı ya da rakam eklenmeyecektir.

Rapor Türü	Kullanılacak Harf Kısaltması
Asgari İşçilik İnceleme Raporu	AİR
Cevaplı Teftiş Raporu	CTR
Genel Durum Raporu	GDR
İnceleme Raporu	İNC
Ön İnceleme Raporu	ÖİR
Personel Performans Değerlendirme Raporu	PDR
Soruşturma Raporu	SRŞ

Raporlara sayı verilirken; Müfettişin Sicil Numarası/Düzenlenen Raporun Türü/Rapor Sayısı, sıralaması dikkate alınacaktır.

Örnekler:

123456/AİR/05
123456/SRŞ/01
123456/GDR/01
123456/CTR/05
123456/PDR/01

Mevzuata uygun düzenlenmediği için müfettişe iade edilen raporlardan, şekli eksikliklerle iade edilenlerin müfettişçe aynı tarih ve sayı verilmek suretiyle grup başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. İnceleme eksikliği nedeniyle müfettişe iade edilen raporların ise; eksik incelemeye dair en son işlemin yapıldığı tarih dikkate alınıp, aynı rapor sayısı kullanılarak ve yeni tarihli düzenlenmesi gerekmektedir.

2.10. Rapor Kapaklarının Düzenlenmesi:

Rapor kapaklarının oluşturulmasında; rapor türü ayrımı yapılmaksızın ekteki rapor kapağı örneklerinin kullanılması gerekmektedir Kapak formatında yer alan ve genişliği 7,37 cm, yüksekliği 4,24 cm boyutlarındaki Kurum logosu ile "Times New Roman" yazı tipi ve 20 karakter boyutundaki "T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı" ibaresi ve 30 karakter boyutundaki "İNCELEME/SORUŞTURMA/ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEME/GENEL DURUM/ ÖN İNCELEME/CEVAPLI TEFTİŞ RAPORU/PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU" ibarelerinin, ortalanarak yazılması gereklidir (EK:10-11-12-13-14-15).

2.11. İfade Tutanaklarının Düzenlenmesi:

Yapılan inceleme ve soruşturmalarda, kişilerin ifadelerinin alınmasında ekteki "İfade Tutanağı" formatları kullanılacaktır (EK:16-17).

Düzenlenecek ifade tutanaklarında; ifade veren kişinin açık kimliği, öğrenim durumu, ikametgah adresi ve T.C. kimlik numarası, ifadesi alınan kişinin memur olması halinde görevi ve sicil numarası, ifadesi alınan kişinin Kurum sigortalısı olması halinde sosyal güvenlik (Bağ-No/SSK Sicil No/Emekli Sicil No) numarası, ifade alma işleminin yapıldığı yer ve tarih ile varsa telefon numarası mutlaka yazılmalıdır.

İfade alma sırasında başkaca kimseler hazır bulundurulmuşsa, bu kişilerin de açık kimliği ve T.C. kimlik numarasına ifade tutanağında yer verilecektir.

İfadenin tamamlanmasından sonra tutanağın son bölümüne, tutanak içeriğinin ifade veren ile varsa ifade sırasında hazır bulunanlar tarafından okunduğu ve konuyla ilgili olarak başkaca bir diyeceğinin olmadığı bilgisine yer verilecektir. Okur-yazar olmayan kişilerin ifadesinin alınmasından sonra, "ifade içeriğinin yüzüne karşı yüksek sesle okunduğu ve söylediklerinin aynısı olduğunun anlaşılmasından sonra ifadesinin doğruluğunu sağ el başparmak izi ile tasdik ettiği" bilgisine yer verilecektir. İmzalatılan ifade tutanağına, ifade sahibinin el yazısıyla "okudum" ifadesi eklenecektir.

İfadesine başvurulacak Kurum personeli ve vatandaşlarımızın; sıfatlarına ve hangi tür inceleme, soruşturma veya teftiş kapsamında bulunduklarına bakılmaksızın, ikametlerinin bulunduğu il sınırları dışına çağrılmamaları esastır

Bunun yanı sıra, işini takip etmek için ikametinin bulunduğu ilden, başka bir ile müfettişimiz ya da grup başkanlığımıza kendi istek ve kararıyla gelen vatandaşlarımızın ifadesinin alınmasında, duruma göre, ibraz ettiği kayıt ve belgelerin incelenmesinde sakınca bulunmamaktadır.

Müfettişlerimiz, kendilerine verilen görevle ilgili her türlü çalışmayı bizzat yerine getireceklerdir. Kural bu olmakla birlikte; işlerin sürüncemede kalmaması ve kaynak israfının önlenmesi bakımından, bazı hallerde başka müfettişler aracılığı ile ifade alınması da mümkündür.

İfadesi alınacak kişi sayısının 3'ü geçmemesi, bu kişilerin müfettişin bulunduğu ilden başka bir ilde bulunması, bu kişilerin, hakkında disiplin soruşturması veya ön inceleme yapılan kişilerden olmaması şartlarıyla; ifadenin görev emrini alan müfettiş dışında bir başka müfettiş tarafından alınarak, görevli müfettişe intikal ettirilmesinde sakınca bulunmamaktadır.

Soru-cevap şeklinde düzenlenen yazıların kişi adreslerine postalanarak veya fakslanarak ifade alma yöntemi, kesinlikle uygulanmayacaktır. Kurumumuz dışındaki kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla yazışma yapmak suretiyle ifade alınması yönünde bir engel bulunmamaktadır.

2.12. Ek Belgeler Listesinin Oluşturulması:

Raporlara ek yapılan tüm belgeler için bir örneği ekte sunulan "Ek Belgeler Listesi" düzenlenecektir (EK:18). Ek belgeler listesinin raporun son sayfasının altına eklenmesi gerekmektedir.

Ek belgeler listesinde raporun tarih ve sayısı ile düzenleyen Kurum ve Kurum biriminin adlarının yanı sıra ilgili belgenin "asıl", "nüsha", "aslı gibi (onaylı nüsha)", "fotokopi" ya da "faks" olup olmadığı belirtilecektir.

Belgeyi düzenleyen birim ya da şahıs, düzenleme tarihi ve numarası ya da belgenin türü vb. açılardan farklı mahiyetteki tüm belgeler farklı bir ek numarası ile belirtilerek, ek belgeler listesine işlenecektir.

2.13. Rapor İstatistik Özeti:

Müfettişler tarafından düzenlenen raporlar, gerek Kurumumuz ve gerekse de Kurumumuzdan hizmet alan kişiler bakımından çok önemli bir fonksiyona sahiptir. Raporlarda yer alan önerilerin sayısal verilere dönüştürülmesi, takip ve analize uygun hale getirilmesi de; mevzuat değişikliği önerilerinde bulunulması, planlama ve programlamanın daha doğru yapılması ve doğru stratejilerin belirlenmesi bakımından, paralel ve aynı düzeyde önem taşımaktadır.

Raporlarda yer alan önerilerin sayısal verilere dönüştürülmesi, takip ve analize uygun hale getirilmesi için istatistiksel bilgileri içerir form tasarlanmıştır. Müfettişler tarafından düzenlenen her bir rapor için, "Rapor İstatistik Özeti" adı verilen bu formlar 2 nüsha ve imzalı olarak düzenlenerek rapor ile birlikte Grup Başkanlığına teslim edilecektir.

"Sosyal Sigorta", "Kurum" ve "Sağlık" olmak üzere 3 ana başlıktan oluşan Rapor İstatistik Özeti örneği ektedir (EK:19).

"Rapor İstatistik Özeti" nin bir sureti verilerin bir araya getirilmesi ve Başkanlığımız istatistik arşivinde dosyalanması, diğer sureti ise raporla birlikte rapor arşivine kaldırılması için raporlarla birlikte Başkanlığımıza iletilecektir. Grup başkanlıklarına verilen raporlar için de işleme alınmak için gönderilecek surete eklenmiş olan "Rapor İstatistik Özeti", rapordan ayrılarak grup başkanlığınca takip eden ayın 20' sine kadar Başkanlığımıza gönderilecektir. "Rapor İstatistik Özetinin" rapora eklenmiş olup olmadığını, raporu okumakla görevli müfettiş kontrol edecek ve eksik ise tamamlanmasını sağlayacaktır.

2.14. Rapor Eklerinin Düzenlenmesi:

Rapora eklenen her türlü belge, konunun işleniş, anlatım ve atıfta bulunma seyrine uyum gösterecek şekilde sıraya konulacak ve her birisine ayrı bir ek numarası verilecektir. Rakamla verilecek olan ek numaraları sayfanın sağ üstüne kırmızı renkli kalemle yazılacaktır. Sayfa sayısı birden fazla olan belgelere aynı ek numarası verilecek, içerikleri aynı ya da benzer nitelikte olan belgeler birbirleriyle ilişkilendirilerek ek numarası verilecektir (1/3, 1/5, 2/1 vb). Rapor içeriğinde değerlendirilmeyen ya da atıf yapılmayan belgeler rapor ekine konulmayacaktır.

Rapor ekinde olup ayırt edici özellikleri yönünden farklı tüm belgeler üzerinde yine ayırt edici bir ek numarası bulunması gereklidir.

Tek bir belgenin sayfa sayısının birden fazla olması halinde (Örnek: Bir sayfadan uzun Makam onayları); sayfa adedinin dizi pusulasında belirtilip ayrıca numaralandırılmaması, numaralandırılması halinde ise asıl ek numarasının yanına sayfa sayısını belirtir bir numaranın da ilave edilerek "/" işareti ile ayrılması gereklidir (Örnek: 32/1, 32/2 vb.).

Fotokopi sırasında önlü-arkalı çekim yapılması halinde (Örnek: Birden fazla sayfası bulunan sözleşmeler) de aynı şekilde hareket edilmelidir.

Ön ve arka yüzünde bilgi bulunan tek bir belgenin (Örnek: Doktor diploması, arkasına el yazısı ile herhangi bir şey yazılan belgeler, vb.) rapora ek olarak konulması halinde ek numarasından sonra alfabetik karakterler kullanılmalıdır (Örnek: 33/a, 33/b vb.).

Rapor ekindeki tüm belgeler, rapor türü ve belge ayırt edilmeksizin ilk nüshası mühürlenmeli ve paraflanmalıdır. Raporun diğer nüshalarına konulacak ekler, mühürlü, paraflı ilk nüshadan fotokopi çekilmek suretiyle çoğaltılmalıdır.

CD gibi üzerine mühür basılma imkânı olmayan ekler zarf içine konulmalıdır.

A3 kâğıdı boyutunda basılan tablo vb. belgelerin, A4 kağıt boyutuna gelecek şekilde katlanmalı ve ek numarası belge ön yüzüne yazılmalıdır.

Reçete, CD vb. mahiyette olup rapordan kolaylıkla ayrılabilecek ya da yırtılabilecek eklerin poşet dosya içine alınarak ağzı zımbalanmalı ve rapora ek yapılmalıdır.

Delil teşkil eden asıl evrak mümkün olduğunca rapor ekine alınmamalı, ilgili Kurum birimlerine zimmetle teslim edilmelidir. Delil teşkil eden evrakın korunması için gerekli tedbirlerin alınması sağlanmalı ve bu hususta düzenlenecek tutanak rapor ekine alınmalıdır. Delil teşkil eden asıl nitelikteki ekin doğrudan rapor ekine alınma zorunluluğunun olduğu hallerde, evrakın mahiyetini etkilemeyecek ya da okunmasını engellemeyecek bir yerine müfettişlik mührü vurularak rapora ek yapılması hususuna dikkat edilmelidir.

Rapora konulacak her türlü belge en az iki yerinden delinerek takılmalı ve kopma ihtimali bulunan evrakların delme yerleri bant ile sağlamlaştırılmalıdır.

İhbarda bulunan ya da tanıklık eden şahıs ya da şahısların gizli kalması gereken kimlik bilgilerinin deşifre olmasına yol açacak belgelerin, ya "bu nitelikteki bilgiler okunamayacak şekilde gizlenerek rapor ekine alınması" ya da "rapor ekine alınmayıp 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydı ile gerektiğinde ilgili mercilere iletilmek üzere ayrı bir yazı ekinde Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilmesi" gerekmektedir.

2.15. Raporların Yazılı ve Manyetik Ortamda (CD) Teslimi:

Teftiş Yönetim Sistemi (TEYON) yazılımının tüm yönleriyle kullanılmaya başlanılacağı tarihe kadar, müfettişler tarafından düzenlenen rapor ve yine müfettişler tarafından elektronik ortamda oluşturulan her türlü rapor eklerinin (rapor kapağı, tutanak, ifade tutanağı, yazı vb.) rapor türü ayrımı yapılmaksızın manyetik ortamda, rapor ve eklerinin ıslak imzalı nüshasıyla ilgili grup başkanlıklarına teslim edilmesi gerekmektedir.

Herhangi bir teklif içersin ya da içermesin, bir ayrım yapılmaksızın her türdeki rapor en az 2 (iki) nüsha düzenlenmeli, raporu düzenleyen müfettişin bağlı olduğu grup başkanlığına teslim edilmelidir. Grup başkanlıklarına bağlı olan iller arası görevlendirmelerde her türdeki rapor en az 3 (üç) nüsha düzenlenecektir. Bu gibi raporların bir nüshası, raporun teslim edildiği grup başkanlığı tarafından, müfettişin sürekli görevli olduğu grup başkanlığına gönderilecektir.

Müfettişler tarafından düzenlenen raporların, turne süresinin bitimi beklenilmeksizin; elden, APS, taahhütlü posta vb. yollarla, raporun gösterildiği aylık çalışma cetvelinin grup başkanlığına verilmesi gereken son güne kadar intikal ettirilmesi gerekmektedir.

Müfettişler tarafından düzenlenen rapor ve eklerinin manyetik ortamda teslim edilmesinde;

Rapor ve eklerinin manyetik ortamda oluşturulması sırasında rapor türü bazında herhangi bir ayrım yapılmaması,

Gerek aynı kişi/kurumlar hakkında farklı eylemlerden dolayı tahkikat yürüten müfettişlere yol gösterme ve gerekse de raporun düzenlendiği konuyla ilgili örnek olma noktasında rapor eklerinin manyetik ortama eksiksiz aktarılması,

Raporu şekil, mevzuat ve Kurumun idari işlemlerine uygunluk noktasında inceleyip, değerlendiren rapor okuma komisyonlarında görevli müfettişlere belge üzerinde kelime araması yapma noktasında, inceleme kolaylığı sağlamak amacı ile rapor ek belgeler listesinin de manyetik ortam kayıtlarına alınmasına özen gösterilmesi,

Kayıt yapılacak manyetik ortam olarak CD'lerin tercih edilmesi,

CD'ye aktarılacak belgenin en azından Office Word 97-2003 belgesi sürümü ile kaydedilmiş olması,

Gönderilecek CD'lerin ya tamamı ile kapatılarak en az iki yerinden delinmiş bir zarf yahut katlanmış bir poşet dosya içine konulmak sureti ile klasöre ya da dosyaya takılması,

Herhangi bir nedenle rapordan ayrı düşen CD'lerin tanınarak rapora konulabilmesi için CD üzerine rapor tarih ve sayısının yazılması,

Hususlarına uyulması gerekmektedir.

2.16. Raporun Dosyalanması ve Dosya Şekli:

Klasörle gönderilecek raporlar için, evrak yüksekliğinin en fazla klasör mekanizmasının büküm noktasına (dar klasörlerde 3,5 cm, geniş klasörlerde 5,5 cm yüksekliğe) kadar gelecek şekilde ayarlanması gerekmektedir.

Bu yüksekliği aşan evrak için ayrı bir klasöre gereksinim duyulduğunda, yine aynı boyutta klasörlerin tercih edilerek yeterli sayıda klasör kullanılmalı ve evrak klasörlere eşit şekilde paylaştırılmalıdır. Plastik telli dosya tercih edilmesi durumunda, dosyanın kapak kısmının rapor ve eklerinin üzerini tamamen örtmesine dikkat edilmeli, klasör ve plastik telli dosya dışında herhangi bir dosya tipi kullanılmamalıdır.

Klasör halinde tanzim edilecek raporlarda, kurumsal kimlik kılavuzuna uygun ve formatı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca belirlenmiş dosya sırtlıkları kullanılmalıdır (EK:20).

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
RAPORLARIN DÜZENLENMESİYLE İLGİLİ
DİĞER HUSUSLAR

1. İş Kazası İncelemeleriyle İlgili Hususlar:

İş kazaları incelemelerinin mümkün olan en kısa süre içerisinde sonuçlandırılması gerek kazalılar, gerekse hak sahipleri açısından son derece önemlidir. Bu incelemelerin makul süreler içerisinde sonuçlandırılmaması, hak kayıplarına yol açabildiği gibi, vatandaşlarımızın ve hizmet vermekle mükellef olduğumuz kesimlerin Kurumumuza olan güvenini de sarsmaktadır. Belirtilen nedenlerle iş kazalarıyla ilgili denetim talep yazılarının; grup başkanlıklarımıza intikal ettiği tarihten itibaren yapılacak evrak kayıt işlemleri, denetim talep yazılarının değerlendirilmesi ve dağıtımı ile müfettişlerimizce yapılacak incelemeler neticesinde tanzim olunacak raporların usul ve esasları ile uyulması gereken süreler aşağıda belirtilmiştir.

1.1. Grup Başkanlıklarının Kurulu Bulunduğu İlde Meydana Gelen İş Kazaları:

Grup başkanlığının kurulu bulunduğu ilde meydana gelen iş kazalarıyla ilgili denetim talep yazılarının müfettişe görev emri olarak tevdi edilmesini müteakip, müfettişçe, görev emrinin alındığı tarihten itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde işverenden kayıt ve belgelerin ibrazı istenilecektir. Kayıt ve belgelerin ibrazını müteakip, gerekli inceleme ve soruşturma 20 (yirmi) iş günü içerisinde bitirilerek, düzenlenen rapor yine bu süre içinde grup başkanlığına teslim edilecektir.

1.2. Grup Başkanlıklarının Kurulu Bulunduğu İl Dışında Meydana Gelen İş Kazaları:

İş kazasına yönelik incelemelerin geçici görev yerinde öncelikle sonuçlandırılarak, rapor düzenlenmesi esastır. Geçici görev süresinin ildeki diğer görevler nedeniyle uzaması halinde, düzenlenecek rapor, görev süresinin bitimi beklenilmeksizin ilgili grup başkanlığına gönderilecektir.

Kendisine iş kazası inceleme görevi verilen müfettiş, iş kazasının meydana geldiği ilde göreve başladığı, herhangi bir ilde geçici görevli bulunduğu sırada kendisine iş kazası görevi verilen müfettiş ise bu görev emrini aldığı tarihten itibaren; her halükarda 45 (kırk beş) iş gününü geçmemek üzere geçici görevli bulunduğu süre içerisinde bu incelemeleri sonuçlandırarak rapor düzenleyip, görev süresinin bitimini beklemeden grup başkanlığına intikal ettirecektir.

1.3. İş Kazası İncelemeleriyle İlgili Diğer Hususlar:

1.3.1. İş kazası incelemesi kapsamında olsun veya olmasın, işyeri kayıt ve belgeleri müfettiş tarafından tutanakla teslim alınacaktır. Müfettişin grup başkanlığında bulunmadığı durumlarda, işyeri kayıt ve belgeleri resmi evrak kaydından geçirilerek tutanakla teslim alınacaktır.

1.3.2. Kayıt ve belge ibrazı istem yazıları; adres değişikliği, kapanma ve sair nedenlerle bila tebliğ iade edilebilmektedir. Bu gibi durumlarda, elde edilen diğer bilgi, belge ve alınan

ifadeler; inceleme konusu sigorta olayının "iş kazası" niteliğinde olduğu veya olmadığı yönünde kanaat oluşturmaya yetiyorsa "ara rapor" düzenlenmesi yoluna gidilecektir. Son raporun yazılması için, Kurum intra kayıtları ya da kimlik paylaşım sistemi üzerinden adres tespiti yoluna gidilmesi, tespit edilememesi halinde ise, ilgili Kurum ünitesinden işverenin tebligata elverişli adresinin tespit edilmesi istenilecek olup, adresin bildirilmesi neticesinde kayıt incelemesi yapılacaktır.

1.3.3. İş kazası incelemeleriyle ilgili belirlenen rapor teslim süresi, ara rapor tanzim edildiği takdirde durur. Kayıt ve belgelerin incelemesini içerir son rapor makul bir sürede sonuçlandırılır. Nihai raporun yazılma süresi, her halükarda ara raporun verildiği tarihten itibaren 60 (altmış) iş gününü geçemez.

1.3.4. İşyeri kayıt ve belgelerinin, kazalının veya görgü tanıklarının müfettişin bulunduğu ilden farklı bir ilde bulunması durumunda; müfettiş, durumu grup başkanlığına yazı ile bildirerek ifadenin alınacağı veya kayıtların inceleneceği yere kendisi gitmek suretiyle işi sonuçlandırabileceği gibi; turne programına göre bağlı olduğu grup başkanlığından veya diğer grup başkanlıklarından da ifade alınmasını veya kayıtların incelenmesini isteyebilir. İnceleme, görev emrinin ilk olarak verildiği müfettiş tarafından sonuçlandırılacaktır.

1.3.5. İncelemenin bir kısmının diğer illerde, başka müfettiş tarafından yapılması talep edildiğinde, kazalının veya işverenin cevaplandırması istenilen sorular üst yazıda açıkça belirtilir. Diğer grup başkanlıklarından bu yönde gelen talepler 30 (otuz) iş günü içerisinde sonuçlandırılarak ilgili grup başkanlığına gönderilir.

1.3.6. Kazalı veya görgü tanıkları, hiçbir şekilde ikametgahlarının bulunduğu il sınırları dışına çağrılmayacaklardır.

1.3.7. İş kazası incelemelerinde, zorunlu haller dışında işyeri kayıt ve belgeleri yalnızca kazaya maruz kalan kişi veya kişiler ile tanıkların çalışma gün sayıları, ücretleri ve prime esas kazanç matrahları, kazalı kişilerin sigortalılıklarının sağlanıp sağlanmadığı, kazanın süresinde bildirilip bildirilmediği ve inceleme konusu kaza ve kazazedeyle ilgili diğer gerekli hususların tespitiyle sınırlı olarak incelenecektir. Kamu kurum ve kuruluşları nezdinde bu yönde yapılacak incelemelerde; ihbar, şikayet vb. bir hususun olmaması durumunda, müfettişçe Kurumumuz kayıtlarına itibar edilebilir. 5510 sayılı Kanunun 17 nci maddesi 1 ve 2 nci fıkrasına göre belirlenen inceleme dönemini içerir kayıt inceleme tutanağında kazalıya ait ücret ödemelerinin dökümü yapılırken, 5510 sayılı Kanunun 17 nci maddesi 3 ünci fıkrası (a) ve (b) alt bendlerinde belirtilen ödemelerin varlığının tespiti halinde bu tür ödemelerin tutarı ayrı bir sütunda belirtilecektir.

1.3.8. Grup başkanlığına veya müfettişlere, bu iç emrin yayımlandığı tarihten önce intikal etmiş olan iş kazası incelemeleri için bu iç emirde öngörülen süreler, iç emrin yayımlandığı tarihte başlayacaktır.

1.3.9. İş kazası veya meslek hastalığı incelemelerinde işveren, sigortalı ve üçüncü kişilerin sorumlulukları değerlendirilirken; 5510 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin yanı sıra, 22, 23, 39 ve 76 ncı maddeleri de göz önünde bulundurularak sonuç oluşturulacaktır. Belirtilen kanun maddeleriyle ilgili herhangi bir tespit yapılamamış olsa dahi, raporda bu maddelerin uygulanıp/uygulanmamasına yönelik değerlendirmelere mutlaka yer verilecektir.

1.3.10. İş kazasının meydana gelmesinde üçüncü bir kişinin sorumluluğuna yönelik tespitler var ise; 5510 sayılı Kanunun 76/6 ncı maddesinin ilgili hakkında direkt uygulanması önerilmeyip, üçüncü kişinin iş kazasının meydana gelmesinde kastı ve suç sayılır bir hareketinin yargı kararıyla tespit edilmesi halinde, 5510 sayılı Kanunun 76/6 ncı maddesinin ilgili hakkında uygulanması raporda önerilecektir.

1.3.11. İş kazası veya meslek hastalığı incelemelerinde; işveren, sigortalı ve üçüncü kişilerin olayın meydana gelmesinde iş sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına aykırı hareketlerine yönelik yapılan değerlendirmelerde, salt savcılık iddianamesi ve bilirkişi raporlarına atıfta bulunularak sonuç ve kanaat oluşturulmamalıdır. Bu hususta, gerek ilgili kanunlarda gerekse kanunlara dayanılarak iş sağlığı ve iş güvenliğine yönelik yapılan düzenlemelere (yönetmelik, tüzük vb.) de raporda mutlaka yer verilmelidir.

1.3.12. 4857 sayılı İş Kanununda yer alan 77 - 89, 95 ve 105 inci maddeler, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına alınmış olup, kanunda bu hususta yer alan hükümlerin yürürlük tarihi de kanun koyucu tarafından 30/12/2012 olarak belirlenmiştir. İş kazalarına yönelik yapılacak incelenmelerde, kaza olayı taraflarının kusur durumlarının ortaya konulması noktasında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun hükümleri önem arz etmektedir.

30/12/2012 tarihinden itibaren meydana gelen iş kazası olaylarının müfettişler tarafından incelenmesi sırasında;

İşverenin, sigortalının ve üçüncü kişilerin iş sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına aykırı hareketlerine yönelik yapılan değerlendirmelerin öncelikli olarak 6331 sayılı Kanunda yer alan hükümlere göre yapılması,

Anılan kanunda hüküm bulunmaması halinde ise, Kanunun Geçici 2 nci maddesinde "4857 sayılı Kanunun 77 nci, 78 inci, 79 uncu, 80 inci, 81 inci ve 88 inci maddelerine göre yürürlüğe konulan yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri, bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam olunacağı" belirtildiğinden, iş kazalarıyla ilgili düzenlenecek inceleme raporlarında bu hususun göz önünde bulundurulması,

6331 sayılı Kanunla «önleyici bir iş güvenliği sistemine» geçilmesi ve işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatının tek bir kanun çatısı altında birleştirilerek norm birliğinin sağlanması amaçlanmış olup, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenlere Kanunda idari para cezası yaptırımı öngörüldüğünden, bu tür saptamalarla ilgili olarak anılan Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen yaptırımların Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince işverenler hakkında uygulanabilmesi için düzenlenen inceleme raporlarında ayrıca bu hususta önerilere de yer verilmesi,
gerekmektedir.

1.4. İş Kazası İncelemeleriyle İlgili Görevlendirme Yapılması ve Diğer Hususlar:

İş kazalarıyla ilgili intikal eden her türlü denetim talep yazıları; grup başkanlıklarınca, intikal tarihinden itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde değerlendirilerek, incelenmesi gerektiğine karar verilenler, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca görev emri ekinde müfettişe havale edilecektir. Yapılan değerlendirme sonucu şekil, içerik, belge eksikliği vb. nedenlerle iade edilmesi gereken denetim talep yazıları ise, yine bu süre içerisinde ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine gönderilecektir.

Grup başkanlıklarınca yapılan değerlendirme neticesinde incelenmesi gerekli görülerek müfettişe havalesi yapılan denetim gerekçeleriyle ilgili, ekteki görev emri örnekleri kullanılacaktır (EK:21-22).

Grup başkanları, kurum için hazırlanan basın bültenlerini takip ederek, basına yansımış kaza olayları hakkında res'en inceleme başlatacaklardır.

Müfettişin geçici görevle il dışında bulunması durumunda beyanda bulunmak için gelen kazalı veya görgü tanıklarının beyanları, grup başkanınca görevlendirilecek bir grup başkan yardımcısı tarafından alınır.

2. Asgari İşçilik İncelemeleriyle İlgili Hususlar:

2.1. Yıllık Çalışma Plan ve Programı Gereği Yapılan Asgari İşçilik İncelemeleri:

Yıllık çalışma plan ve program dahilinde gerçekleştirilecek asgari işçilik incelemelerinde görevli müfettişlerin turne süreleri aşağıda belirtilmiştir.

Kendilerine aynı ilde 1 işyerinde asgarî işçilik incelemesi görevi verilen müfettişlerin bu işi 20 (yirmi) iş günü,

Kendilerine aynı ilde 2 işyerinde asgarî işçilik incelemesi görevi verilen müfettişlerin, bu işleri 30 (otuz) iş günü,

Kendilerine aynı ilde 3 işyerinde asgarî işçilik incelemesi görevi verilen müfettişlerin, bu işleri 40 (kırk) iş günü,

içerisinde bitirmeleri gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen süreler, aynı zamanda konuyla ilgili azamî görev sürelerini de göstermektedir. Kendisine asgarî işçilik incelemesi dışında, o ilde, başka bir görev tevdi edilmemiş olan müfettişler, turne bölgelerinde, en fazla yukarıda gösterilen süreler kadar kalacak ve incelemelerini sonuçlandıracaklardır. Asgarî işçilik inceleme raporları, turne bitiş tarihini takip eden 15 (on beş) iş günü içerisinde ilgili grup başkanlığına verilecektir.

Yıllık çalışma plan ve programı gereği asgari işçiliğin tespitine yönelik görev emri olarak verilen işyerlerinde; işyerinin faaliyet konusu, çalıştırılan işçi sayısı, işyerinin büyüklüğü gibi tespitlerden hareketle bu yönde inceleme yapılmasına gerek olmadığı değerlendirilen işyerleriyle ilgili sarf-ı nazar taleplerinin, görevli müfettiş tarafından geçici görevle işyerinin bulunduğu ilde göreve başlanıldıktan sonra en geç 10 (on) iş günü içerisinde ilgili grup başkanlığına bildirilmesi, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından alınacak talimata göre hareket edilmesi gerekmektedir.

Asgarî işçilik incelemesi yapmak üzere turne bölgelerinde görevlendirilen müfettişlere, acil işler dışında inceleme ve soruşturma görevi verilmeyecektir. "Acil iş" kavramı kapsamında, iş kazası inceleme ve soruşturmaları ile 4483 sayılı Kanun gereğince yapılan ön incelemeler bulunmaktadır.

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğine göre asgari işçilik inceleme onayı alınarak yapılan görevlendirmeler kapsamındaki çalışmalar sonucunda, inceleme dönemi itibariyle işin yürütümü için yeterli işçilik bildirildiğinin saptanması nedeniyle eksik işçilik tespiti yapılamayan

devamlı nitelikteki işyerleri hakkında tanzim olunacak raporlar, görevlendirmeye paralel olarak "Asgari İşçilik İnceleme Raporu" şeklinde adlandırılacaktır.

5510 sayılı Kanununun 85 inci maddesi gereği, devamlı mahiyetteki işyerlerinde yapılan asgari işçilik incelemeleri sonucunda tespit edilen ve sigortalılara mal edilemeyen fark sigorta primine esas kazanç matrahı üzerinden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte hesaplanacak sigorta primi ve buna bağlı idari para cezalarına işverenler tarafından uzlaşma isteminde bulunabilme hakkının var olduğunun, konu ile ilgili yönetmeliğin yayımlandığı 25/04/2009 tarihinden itibaren tanzim edilen kayıt inceleme tutanaklarında, 14/07/2009 tarihli ve 9116037 sayılı Genel Yazıda belirtilen metne uygun şekilde duyurulmadığının anlaşılması halinde, denetimi yapan müfettiş tarafından iadeli-taahhütlü bir yazı ile işverene duyurulup tebliğ edilmesini takiben rapor düzenlenecektir.

İhale konusu işlerin işverenler tarafından devamlı işyeri sigortalılarının çalışmaları ile ikmal edildiğinin beyan edilmesi üzerine yapılan incelemeler sonucunda; devamlı işyeri çalışanları ile yapılmasının mümkün olduğu ve fakat eksik işçilik miktarının devamlı işyerinde istihdam edilen ancak Kuruma bildirilmeyen kişilerin çalışmalarından kaynaklandığı sonucuna varılması durumunda da, işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespiti yoluna gidilecektir. Bu çalışmanın yapılabilmesi için 26/05/2008 tarih ve 156677 sayılı Genel Yazı gereğince Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızdan gerekçeleri ile birlikte "asgari işçilik inceleme oluru" talep edilecek ve alınacak talimata göre hareket edilecektir.

Asgarî işçilik inceleme raporları, onay için Rehberlik ve Teftiş Başkanına gönderilmeden önce, uzlaşma işlemlerinin organizasyonu ve koordinesinin temini bakımından bu konuda görevli olan refakat müfettişine gönderilecektir. Görevli okuma komisyonu üyesi de gerekli notları aldıktan sonra raporu, hazırlanan olur yazısıyla birlikte onaya sunacaktır.

2.2. İhale Konusu İşler ve Özel Nitelikteki İnşaat İşyerleriyle İlgili Hususlar:

İhale konusu işler ve özel nitelikteki inşaat işyerleriyle ilgili incelemelerinin mümkün olan en kısa süre içerisinde sonuçlandırılması gerek işverenlerin ilişiksiz belgesi alması ve gerekse de Kurumumuz alacaklarının tahakkuk ve tahsili noktasında ciddi önem arz etmektedir. Bu incelemelerin makul süreler içerisinde sonuçlandırılmaması, işverenlerin ekonomik kayıplarına yol açmanın yanı sıra, işverenler nezdinde Kurumumuzun prestij, güven ve itibar kaybına da neden olabilmektedir.

Bu nedenlerle, ihale konusu işler ile özel nitelikteki inşaat işyerleriyle ilgili denetim talep yazılarının; grup başkanlıklarımıza intikal ettiği tarihten itibaren yapılacak evrak kayıt işlemleri, denetim talep yazılarının değerlendirilmesi ve dağıtımı ile müfettişlerimizce yapılacak incelemeler neticesinde tanzim olunacak raporların usul ve esasları ile uyulması gereken süreler aşağıda belirtilmiştir.

2.2.1. Grup Başkanlıklarının Kurulu Bulunduğu İldeki İhale Konusu İşler ile Özel Nitelikteki İnşaat İşyerleri:

Müfettişçe, görev emrinin alındığı tarihten itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde işverenden kayıt ve belgelerin ibrazı istenilecektir. Kayıt ve belgelerin ibrazı ile yapılacak yazışmaları müteakip, gerekli inceleme 25 (yirmibeş) iş günü içerisinde bitirilerek, düzenlenen rapor yine bu süre içerisinde grup başkanlığına teslim edilecektir.

2.2.2. Grup Başkanlıklarının Kurulu Bulunduğu İl Dışındaki İhale Konusu İşler ve Özel Nitelikteki İnşaat İşyerleri:

İhale konusu işler ile özel nitelikteki inşaat işyerlerine yönelik incelemelerin geçici görev yerinde öncelikle sonuçlandırılarak, rapor düzenlenmesi esastır. Geçici görev süresinin ildeki diğer görevler nedeniyle uzaması halinde, düzenlenecek rapor, görev süresinin bitimi beklenilmeksizin ilgili grup başkanlığına gönderilecektir.

Kendisine ihale konusu işler ile özel nitelikteki inşaat işyerlerine yönelik inceleme görevi verilen müfettiş, geçici görevli olduğu ilde göreve başladığı; herhangi bir ilde geçici görevli bulunduğu sırada kendisine belirtilen konularda görev verilen müfettiş ise, bu görev emrini aldığı tarihten itibaren her halükarda 45 (kırkbeş) iş gününü geçmemek üzere geçici görevli bulunduğu süre içerisinde bu incelemeleri sonuçlandırarak, rapor düzenleyip görev süresinin bitimini beklemeden grup başkanlığına intikal ettirecektir.

2.2.3. İhale Konusu İşler ve Özel Nitelikteki İnşaat İşyeri İncelemeleri Hakkındaki Diğer Hususlar:

2.2.3.1. İşyeri kayıt ve belgeleri müfettiş tarafından tutanakla teslim alınacaktır. Müfettişin grup başkanlığında bulunmadığı durumlarda, işyeri kayıt ve belgeleri resmi evrak kaydından geçirilerek tutanakla teslim alınacaktır.

2.2.3.2. Kurum ünitelerince taahhüt konusu işler ile özel nitelikteki inşaat işleri hakkında "araştırma" işleminin yapılmasını engelleyen (ihbar ve şikayet, ihale makamı bilgileri ile mutabık olmayan sigortalı bildirimleri, işin bitim tarihinden sonra yapılan sigortalı bildirimleri vb.) hususların, asgari işçilik tespiti niteliğinde olmamak üzere sosyal güvenlik denetmenlerince giderilmesinden sonra "araştırma" işlemi yapılması gerektiğinden, bu işlemler yapılmaksızın gönderilen asgari işçilik tutarının tespitine yönelik denetim gerekçeleri işleme alınmadan gerekçeleri de belirtilerek ilgili Kurum ünitelerine iade edilecektir.

2.2.3.3. İhale konusu işler ve özel nitelikteki inşaat işyerleri hakkında, mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değişik 79 uncu maddesi on ikinci fıkrası ve 5510 sayılı Kanunun 85 inci maddesi ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda belirtilen işlemler gerçekleştirilmeden ve varsa başkaca bir neden belirtilmeden asgari işçilik tutarının belirlenmesi talepleri işleme alınmayacak ve yapılacak çalışmaların belirtileceği yazı ile iade yoluna gidilecek, varsa müfettişlere havale edilmiş denetim talepleri için de aynı yol izlenecektir.

2.2.3.4. Asgari işçilik oranına işverenlerce yapılan ilk itirazlar üzerine, uygulanan asgari işçilik oranının doğruluğunun araştırılıp değerlendirilmesi ve gerekirse yeniden tespiti amacıyla Asgari İşçilik Tespit Komisyonuna gönderilmesi gerekirken, asgari işçilik miktarının tespitini içeren denetim talepleri de yapılacak çalışmalar belirtilerek ilgili Kurum ünitelerine iade edilecektir.

2.2.3.5. İhale konusu işler ile özel nitelikteki inşaat işyerleriyle ilgili incelemelerde, asıl işverenin dışındaki aracı ya da işçilikli fatura düzenleyen işverenlerin işyeri kayıt ve belgelerinin incelenmesinin gerekmesi durumunda; her bir işveren için ayrı rapor ya da ara rapor düzenlenmesi yoluna gidilmeyecektir. İstisnai olarak, zamanaşımının sözkonusu olduğu durumlarda ara rapor düzenlenebilecektir.

2.2.3.6. Asıl işverenin dışındaki aracı ya da işçilikli fatura düzenleyen işverenlerin işyeri kayıt ve belgelerinin incelenmesinin (karşı inceleme) gerekmesi durumunda da denetim gerekçesi makul sürede sonuçlandırılır. Karşı incelemelerin, asıl incelemeyi yapan müfettişçe yapılması esastır. Her halükarda raporun yazılması dahil bu süre 60 (altmış) iş gününden fazla olamaz.

2.2.3.7. Özel nitelikteki inşaatta işin başlama ve bitiş tarihlerinin tespiti gerektiğinde, inşaatın başladığı ve bitirildiği tarihin işverence resmî makamlardan alınacak belgelerle kanıtlanmasının istenebileceği, inşaatın başladığı ve bittiği tarihin resmî belge ile kanıtlanamaması durumunda, aksine bir tespit olmadıkça, yapı ruhsat tarihinin inşaatın başladığı tarih, inşaatın bitiş tarihinin ise işverence Kuruma yapılan başvuruda dilekçe tarihi beyan edilen tarihten itibaren bir ay içerisinde ise beyan edilen tarih, değilse dilekçenin Kuruma intikal ettirildiği tarih olarak kabul edilir. Söz konusu tarihlere işverenlerce itiraz edilmesi durumunda; inşaatın başlama ve bitiş tarihleri ile ilgili Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılacak tespit sonucuna göre işlem yapılacağı" belirtilmiş olup, bu hususlara dikkat edilmeden salt işverenin ifadesine dayalı olarak inşaatın başlama ve bitim tarihlerinin esas alınmaması, faaliyet devresi belirlenirken inşaatın metrekaresinin de göz önünde bulundurulması, belirlenen devrenin çok uzun olması nedeniyle bulunan fark işçiliğin hangi aya mal edileceğinin de tam olarak tespit edilememesi halinde, faaliyetin sona erdiği aya bulunan fark işçiliğin mal edilerek işlem yapılması gerekmektedir.

2.2.3.8. Grup başkanlığına veya müfettişlere, bu iç emrin yayımlandığı tarihten önce intikal etmiş olan ihaleli işler ile özel nitelikteki bina inşaatlarıyla ilgili incelemeler için bu iç emirde öngörülen süreler, iç emrin yayımlandığı tarihte başlayacaktır.

2.2.4. İhale Konusu İşler ve Özel Nitelikteki İnşaat İşyeri İncelemeleriyle İlgili Görevlendirme Yapılması ve Diğer Hususlar:

İhale konusu işler ve özel nitelikteki inşaat işyerleriyle ilgili denetim talep yazıları; grup başkanlığınca 7 (yedi) iş günü içerisinde değerlendirilerek, incelenmesi gerektiğine karar verilen denetim talep yazıları, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca görev emri ekinde müfettişe havale edilecektir. Yapılan değerlendirme sonucu şekil, içerik, belge eksikliği vb. nedenlerle iade edilmesi gereken denetim talep yazıları ise, yine bu süre içerisinde ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine gönderilecektir.

Grup başkanlıklarınca yapılan değerlendirme neticesinde incelenmesi gerekli görülerek müfettişe havalesi yapılan denetim gerekçeleriyle ilgili, ekteki görev emri örnekleri kullanılacaktır (EK:21-22).

Müfettişin geçici görevle il dışında bulunması durumunda beyanda bulunmak ya da kayıt ibraz etmek için gelen işverenlerin, ibraz ettiği kayıt ve belgeler ile dilekçe, sair belgeler, grup başkanınca görevlendirilecek bir grup başkan yardımcısı tarafından teslim alınacaktır.

3. Sağlık Hizmet Sunucularıyla İlgili Yapılacak İnceleme ve Soruşturmalar:

3.1. Sağlık Hizmet Sunucularıyla İlgili İnceleme ve Soruşturma Görevlendirmeleri ve Göreve Başlama:

Sağlık hizmet sunucuları hakkındaki inceleme ve soruşturmalarla ilgili denetim talepleri Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde değerlendirilerek, müfettiş görevlendirmesi yapılacaktır. Sağlık hizmet sunucularıyla ilgili inceleme ve araştırmaların görev verilen müfettiş tarafından yapılıp sonuçlandırılması esastır.

Grup başkanlığının bulunduğu ildeki sağlık hizmet sunucularıyla ilgili inceleme ve soruşturmaların müfettişe görev emri olarak tevdi edilmesini müteakip, müfettişçe, görev emrinin alındığı tarihten itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde göreve başlanılacaktır.

Grup başkanlığının bulunduğu il dışındaki sağlık hizmet sunucularıyla ilgili inceleme ve soruşturmaların müfettişe görev emri olarak tevdi edilmesini müteakip, müfettişçe, görev emrinin alındığı tarihten itibaren en geç 20 (yirmi) iş günü içerisinde göreve başlanılacaktır.

Geçici görev yerine gidilmeden önce veri, belge ve bilgi temini gibi gerekli hazırlıklar yapılmalı, görev mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmalıdır.

Sağlık hizmet sunucularıyla ilgili yapılan inceleme ve soruşturmalarda; geçici görev mahallinde kalınan süre ile yapılan çalışmalar arasında (alınan ifadeler, incelenen kayıt ve belgeler, reçete sayıları vb.) makul ve mantıklı bir oran olmalıdır. Geçici görev yerinde uzun süre kalınmaması ve görevin bir an önce sonuçlandırılması amacıyla, grup başkanlığında bulunulduğu sırada Kurumumuz ile diğer kurum ve kuruluşlardan yazışma yoluyla bilgi ve belgeler temin edilmelidir. Bilgi ve belgelerin en kısa sürede teminine yönelik olarak müfettiş tarafından gerekli takip ve izleme yapılmalı, konunun sürüncemede bırakılmasına meydan verilmemelidir.

3.2. Sağlık Hizmet Sunucularına Yönelik İnceleme ve Soruşturmalarla İlgili Diğer Hususlar:

3.2.1. Sağlık hizmet sunucularıyla ilgili olarak düzenlenecek inceleme ve soruşturma raporlarında, görev konusunu teşkil eden makam onayı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görev emri ve daha sonra ilgisi nedeniyle verilen diğer görev emirleri mutlaka rapora ek yapılıp, ek belgelerde belirtilen hususlar da mutlaka incelenecektir.

3.2.2. Sağlık hizmet sunucularıyla ilgili sosyal güvenlik il müdürlükleri, sağlık sosyal güvenlik merkezleri ve cumhuriyet savcılıklarından gelen inceleme/soruşturma taleplerine istinaden verilen görevlerde, sosyal güvenlik il müdürlükleri, sağlık sosyal güvenlik merkezleri ve Cumhuriyet Savcılıklarınca yapılan tespit ve saptamalarla yetinilmeyip, ileri inceleme ve araştırma çalışmaları yapılmalıdır.

3.2.3. Raporların sonuç ve kanaat bölümünde; gerek haklarında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulan, gerekse Sağlık Bakanlığı, Türk Eczacılar Birliği ve Türk Tabipleri Birliği gibi kurum ve kuruluşlara yaptırım amacıyla bildirimde bulunulan kişilerin T.C. kimlik numaraları, isimleri ve hangi fillerinden dolayı bildirimde bulunulduğu, açık bir şekilde belirtilecektir.

3.2.4. Sağlık hizmet sunucularıyla ilgili düzenlenen raporlarda; tahsili önerilen reçete ve diğer tahsil konusu belgelere ilişkin tablonun düzenlenerek rapor ekine alınması, tahsile konu meblağın kimlerden ne şekilde tahsil edileceği hususlarının tereddüde yer bırakmayacak şekilde açıklanması gerekmektedir.

3.2.5. Sağlık hizmet sunucularıyla ilgili yapılan inceleme ve soruşturmalar kapsamında alınan ifadelerin; yoruma yer vermeyecek açıklık ve kesinlikte olması gereklidir. Yine, reçetelerin tarih ve protokol numaralarına ifade tutanaklarında yer verilmeli, reçete muhteviyatı ilaçlar, reçete arkasındaki imzalar titizlikle incelenmelidir.

3.2.6. Sağlık hizmet sunucularıyla ilgili yapılan inceleme ve soruşturmalarda; eczacı, doktor, sigortalı, hak sahibi, vb. kişilerin ifadeleriyle yetinilmemeli, konunun somutlaştırılması, tespit edilen hususların ve kanaatin güçlendirilmesi adına mümkün olduğu kadar ameliyat CD'leri, hastaya verilen/kullanılan medikal malzemeler (stent, ortez, protez vb.) hasta dosyaları ve diğer delillerle ilgili teknik inceleme ve gerekirse bilirkişi incelemeleri yaptırılmalı, kronik hastalıklarda hastaların kontrol muayenelerine gönderilebileceği hususu göz ardı edilmemelidir.

3.2.7. Büyük çaplı ve suç unsuru olan soruşturmalarda; daha etkili ve verimli sonuçlar almak açısından, mümkün olduğunca işin yürütümü esnasında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının onayı alınmak suretiyle, eş zamanlı olarak Cumhuriyet Savcılıkları veya emniyet müdürlükleri ile irtibata geçilerek birlikte çalışma yapılması yolu tercih edilebilir.

3.2.8. Birden fazla sağlık hizmet sunucusuyla ilgili yürütülen inceleme ve soruşturma çalışmaları sonucunda; düzenlenecek olan raporların geniş kapsamlı ve hacimli olması durumunda, raporların uygulanması aşamasında Kurum ve yargı mercilerinin iş ve işlemlerini kolaylaştırmak adına, mümkün mertebe her sağlık hizmet sunucusuyla ilgili ayrı bir ara rapor düzenlenmesi gerekmektedir.

3.2.9. Hastane, eczane ve optik firmalarına yönelik olarak; örneklemeye giren fatura ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda tespit edilen hata oranının, Kurumumuz ile anılan sağlık hizmeti sunucuları arasında mutabakat sağlanmak suretiyle kesinleşmesi sonucunda, hata oranının örnekleme dışı kalan genel fatura tutarına uygulanması suretiyle ödeme yapılmasından hareketle hastane, eczane ve optik firmalarına karşı yapılan inceleme ve soruşturmalarda sağlık hizmeti sunulmadığı halde fatura etme, faturaya dayanak oluşturan belgeleri gerçeğe aykırı düzenleme, sahte reçete-kupür veya rapor fatura etme gibi esasa yönelik bir duruma dayanmadıkça örnekleme metodu ile daha önce Kurumun ilgili birimlerince incelenmiş ve üzerinde mutabakat sağlanmış fatura ve eki belgeler inceleme ve soruşturma konusu yapılmayacak, örnekleme metodu ile incelenmemiş fatura ve eki belgeler üzerinden inceleme ve gerekirse soruşturma yapılacaktır.

3.2.10. Eczaneler hakkında düzenlenen raporlarda, Kurumumuz ile eczaneler arasında imzalanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczaları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" tarihleri belirtilecek ve cezai şartlar ile sözleşmenin feshine ilişkin önerilerde bulunulurken ilgili protokol hükümleri dikkate alınacaktır.

3.2.11. "Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczaları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" hükümleri kapsamında; cezai şart ve fesih gerektiren fiillerin tespit edildiği reçetelerde, fiili ilgilendiren reçete veya ilaç bedellerinin de yersiz ödeme kapsamında kanuni faizleriyle birlikte tahsil edilmesi önerilecektir.

3.2.12. "Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczaları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" hükümleri kapsamında sözleşmenin feshedilmesinin gerekmesi halinde konunun Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetine de bildirilmesinin sağlanması için raporlarda protokolün ilgili maddesine atıfta bulunularak öneri getirilecektir.

3.2.13. Hastane ve eczane soruşturmaları kapsamında düzenlenen raporlarda; doktor, eczane kalfası gibi üçüncü kişilerin Türk Ceza Kanunu kapsamında bulunduğu değerlendirilen fiillerinin Borçlar Kanunu hükümlerine göre de haksız fiil niteliği taşıdığının tespiti halinde, belirtilen kişilerin verdikleri zararlarla ilgili olarak sözleşme kapsamında sorumlulukları bulunmasa dahi haksız fiilleri nedeniyle Borçlar Kanununun ilgili hükümlerine dayanan tazmin sorumlulukları da değerlendirme konusu yapılacaktır.

4. Rapor ve Görevlendirmelerle İlgili Diğer Hususlar:

4.1. Türk Ceza Kanunu yönünden herhangi bir işlem tesis edilmesi önerisini içeren soruşturma raporları, doğrudan Cumhuriyet Savcılıklarına gönderilmesi yerine Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına intikal ettirilir. Ancak soruşturmaya tabi personelin veya ilgili diğer kimselerin kaçması veya zimmete geçirilen para, kıymetli eşya ve belgelerin kaçırılması veya zamanaşımı süresinin dolmasına az bir müddet kalmış olması gibi adli kovuşturmayı gerektiren hallerin müfettişlerce tespiti halinde, ilgililerin ifadeleri alınmak, suçun mahiyeti ve ne suretle kimin tarafından işlendiği de belirtilmek suretiyle durum bir yazı ile derhal savcılığa bildirilir.

4.2. Müfettişler yürütmekte oldukları inceleme veya soruşturmalar sırasında, görev emri kapsamına girmeyen kişi ve olaylar hakkında, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğindeki istisnalar saklı kalmak üzere yeni bir "inceleme ve gerekirse soruşturma" onayı almadan görev kapsamlarını genişletmeyeceklerdir.

Ayrıca bu gibi durumlarda, yapılması talep edilen yeni inceleme ve gerekirse soruşturma konusuna dair tespit edilen hususlara, ilk görevlendirme konusuna ilişkin düzenlenen raporlarda yer verilmeyecek ve konu Başkanlığımıza hitaben hazırlanacak ayrı bir yazı ile "tespiti yapılan hususların araştırılması ve gerekirse soruşturulması hususunun değerlendirilmesi" şeklinde bildirilecektir.

4.3. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca birden fazla müfettişin görevlendirildiği inceleme veya soruşturma raporları, görevlendirilen müfettişler tarafından müştereken hazırlanıp imzalanacaktır. Birlikte verilen görevlerin müfettişlerce ayrı ayrı yapılacak çalışmalar ile tamamlanmasının uygun ve gerekli olduğu sonucuna varılması durumunda konu Başkanlığımıza intikal ettirilerek, verilecek talimata göre hareket edilecektir. Aksi takdirde verilen görev ve buna dayalı rapor müfettişlerce birlikte yerine getirilerek düzenlenecektir.

4.4. 04/04/2008 tarihli ve 2008/22 sayılı Genelgede; "Yapılan tüm müfettiş görevlendirmelerinde, görev konusu iş kapsamını aşan, gerek idari birimlerin yapı ve uygulamaları gerekse sosyal güvenlik mevzuatının uygulanması açısından geniş bir kesimi ilgilendiren veya Kurum tarafından idari bir düzenleme yapılmasını gerektiren hususların tespiti halinde, bu tespitle ilgili ayrı bir rapor düzenlenmesi gerektiği ve raporun, Kurum Başkanı onayına sunulmak üzere Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına iletilmesi gerektiği" belirtildiğinden, bu tür hususlarla ilgili olarak ayrı rapor tanzim edilecek ve bu raporlarda yapılması önerilen idari düzenlemeler ayrıntılı ve gerekçeli olarak belirtilecektir.

4.5. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında taşra personeli ile ilgili olarak yapılan ön incelemeler neticesinde düzenlenen raporlar doğrudan ilgili Valiliğe gönderilecek ve gönderilmesini müteakip rapor ve gönderme yazısının birer örneği grup başkanlığı aracılığıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına intikal ettirilecektir.

4.6. Kanunların "zaman bakımından" uygulanmasına ilişkin kurallar nedeniyle ceza hukukuna özgü lehte olan düzenlemeler hariç, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğe girdiği 01/10/2008 tarihinden önceki fiil ve olaylar hakkındaki uygulama ve değerlendirmeler, tabi oldukları kanun hükümlerine göre yapılacaktır.

4.7. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102 nci maddesi ile idari para cezaları uygulamalarına getirilen 10 yıllık zamanaşımı süresi, anılan kanunun yürürlük tarihi olan 01/10/2008 tarihinden itibaren işlendiği tespit edilen fiiller için uygulanacaktır. 30/09/2008 tarihine kadar işlenen fiillere yönelik idari para cezalarında ise mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 140 ıncı maddesi gereğince 5 yıllık zamanaşımı süresi uygulanacaktır. İdari para cezalarına yönelik zamanaşımı süreleri, zamanaşımı def'inde bulunulması durumunda dikkate alınacaktır.

4.8. Yapılacak incelemelerde; 01/10/2008 tarihi itibariyle henüz 5 yıllık saklama süresi dolmamış olan kayıt ve belgeler bakımından saklama süresinin, 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi gereği ilgili bulundukları yılı takip eden yılbaşından itibaren 10 yıl olarak dikkate alınmalıdır.

4.9. 5510 sayılı Kanununun asgari işçilik işlemlerini düzenleyen 85 inci maddesi gereğince yapılacak çalışmalarda dikkate alınmak üzere; kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalardan bilgi ve belgeler (5510/85-5 inci fıkra) kanun maddesi gereğince iadeli-taahhütlü 1 ay süreli yazılar ile istenilecek, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde cevap verilmemesi halinde (5510/102 nci madde birinci fıkra (f bendi), uyarınca 2 asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanması önerilecektir.

4.10. Müfettişler, görevlendirildikleri memur soruşturmaları kapsamında tespitini yaptıkları fiiller karşılığında;

- Memuriyetten çıkarma cezasının bulunması halinde bir alt cezayı önermeyecekler ya da bu yönde görüş bildirmeyeceklerdir.

- Memuriyetten çıkarma cezası hariç diğer disiplin cezalarında ise disiplin soruşturmaları neticesinde işlendiği tespit edilen fiiller karşılığı disiplin cezaları önerilecek, ilgili personelin geçmiş hizmetleri sırasındaki olumlu çalışmaları, ödül ve başarı belgeleri ile sicil durumlarına ilişkin hususlara bilgi mahiyetinde yer verilecek, anılan şartların varlığı halinde dahi bir alt disiplin cezası önerilmeyecektir.

4.11. Kurum personeli ile ilgili yargıya intikal etmiş ve disiplin hükümlerinin işletilmesi imkanının zamanaşımı dolayısıyla kaybedilmesi ihtimalinin bulunduğu olaylara ilişkin soruşturmalarda, disiplin ve diğer işlemler yönünden gerekli öneriler yapılacak, tespitlere rağmen salt "adli süreç sonucuna göre işlem yapılması" şeklinde önerilerde bulunulmayacaktır.

4.12. Herhangi bir kurum personelinin "kademe ilerlemesinin durdurulması" yahut "memurluktan çıkarılması" önerisini içeren raporlar hakkında, raporu okuyan müfettiş tarafından

"bilgi notu" hazırlanacak ve olur yazısının üzerine iliştirilecektir. Bilgi notu, hazırlayan müfettiş tarafından ad-soyad yazılarak imzalanacaktır.

4.13. Tüm inceleme ve soruşturmalarda, haklarında cezai, mali ve idari yaptırımlar önerilen gerçek veya tüzel kişi işveren ile iş sahiplerinin ya da temsile yetkili kıldığı kişi veya kişilerin konu hakkında görüş ve bilgilerine başvurulacaktır.

4.14. Kamu idarelerinde görev yapan doktor, teknisyen, hemşire ve benzeri nitelikteki personelin görevlerini yerine getirmeleri sırasında Türk Ceza Kanunu kapsamında suç sayılan eylemlerinin idare hukuku açısından "kişisel kusur" niteliğinde olduğunun tespiti durumunda, gerek kendileri ve gerekse istihdam eden kamu kurumlarının Kuruma verdikleri zararlardan dolayı Borçlar Kanunu hükümlerine göre tazmin sorumlulukları bulunduğundan, eczane ve hastane denetimi raporlarının düzenlenmesinde bu hususlar da göz önünde bulundurulacaktır.

4.15. Kamu idarelerinde görev yapan doktor, teknisyen, hemşire ve benzeri nitelikteki personelin görevleri ile ilgili olarak işledikleri ancak Türk Ceza Kanunu kapsamında bulunmadığı gibi idare hukuku açısından da "kişisel kusur" niteliğinde değerlendirilemeyen ancak "hizmet kusuru" sayılabilecek fiilleri ile verdikleri zararların, zarara sebep olan kamu personeli yerine bu kişileri çalıştıran kamu idarelerinden talep edilmesi önerilecektir.

4.16. Hizmet tespitleri ile ilgili olarak yapılan incelemeler sırasında, 5510 sayılı Kanunun konuyu düzenleyen 86 ncı maddesi yedinci fıkrasında ifade edilen "fiilen" veya "kayden" tespitlerle birlikte kamu kurum ve kuruluşları ile bankalardan da bilgi alınmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda, 5510 sayılı Kanununun 59 uncu maddesi ikinci fıkrasında belirtilen yetkiler kullanılacak, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Teftiş ve Denetim Rehberinin "1.2.3.8 İhbar ve Şikayetler Hakkında Yapılacak İncelemeler" başlıklı bölümünde belirtilen hususlar da eksiksiz göz önünde bulundurulacaktır.

4.17. Görevlendirmelere istinaden müfettişler tarafından yapılan incelemeler sırasında; aynı anda, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri gereğince sigortalılık niteliklerine haiz olarak çalıştıkları saptanan kişilerin sigortalılık durumları değerlendirilirken, 5510 sayılı Kanunun konuyla ilgili hükümleri de göz önünde bulundurularak sonuç oluşturulacaktır.

4.18. Sosyal Güvenlik Denetmenliği ve Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile bu yönetmeliğe istinaden Kurumca yayımlanan genelge, genel yazı ve benzeri nitelikteki düzenlemelere istinaden; sosyal güvenlik denetmenlerinin görev alanlarına giren konularla ilgili denetim talepleri, grup başkanlıklarınca ilgili Kurum birimlerine iade edilecektir.

4.19. Müfettişler tarafından herhangi bir denetim gerekçesine istinaden yapılacak incelemelerde; gereği halinde işyerlerinde yapılacak yerel denetimlerde mutlaka grup başkanlıklarından temin edilecek olan matbu Yerel Denetim Tutanaklarının kullanılması gerekmektedir. İşyerlerinde yapılan yerel denetimlerde ve yerel denetim tutanaklarının düzenlenmesinde Teftiş ve Denetim Rehberinde belirtilen hususlara dikkat edilecektir.

4.20. Yapılacak teftişlerde mükerrer incelemeleri engellemek amacıyla, Kurumumuz merkez ve taşra birimlerindeki işlemlerin teftişi sırasında, sorunsuz da olsa incelenen her dosya üzerinde uygun bir yere inceleme yapıldığı belirtilerek müfettişlik mührü basılarak imza veya paraf atılacaktır.

4.21. Çok zorunlu olmadıkça rapor metinlerinde kişi ifadelerine tekraren ve aynen yer verilmeyecektir. Raporlar zaruri her türlü bilgiyi içerecek şekilde düzenlenmekle birlikte, mümkün olduğunca kısa ve öz düzenlenmesine dikkat edilecek, "Sonuç ve Kanaat" bölümü içinde görüş ve önerilerin yer aldığı kısımlarda (Türk Ceza Kanunu, disiplin, mali ve idari) önerilerin dayanakları ve gerekçeleri tekrar yazılmayacaktır.

4.22. Gerek Kurum alacaklarının tahakkuk ve tahsiline, gerekse disiplin uygulamalarına ilişkin zamanaşımı sürelerinin dolmasına yakın tarihlerde düzenlenecek rapor türüne göre, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına veya ilgili grup başkanlığına verilen raporların kapaklarının sağ üst köşelerine kırmızı renkle zamanaşımı tarihlerine ilişkin bilgi konulacaktır (Örnek: ZAMANAŞIMI: 17/12/2010).

4.23. Raporlarda, kanuni faiz hesaplama yoluna gidilmeyecektir.

4.24. Yerel imkânlarla, muhakkik tahkikatıyla veya sosyal güvenlik denetmenleri vasıtasıyla sonuçlandırılabilecek olan iş ve işlemlerin bu şekilde deruhte edilmesi temin edilmeye çalışılacak; herhangi bir mevzuda başkanlığımıza intikal etmiş muhakkik raporu bulunması durumunda, olayın muhakkik raporuyla çözüme kovuşturulmuş olup olmadığı irdelenecek; zaruret bulunmadıkça, ayrıca müfettiş görevlendirilmesi yolu tercih edilmeyecektir.

4.25. Müfettişler tarafından inceleme ve soruşturmaların mahiyeti her ne olursa olsun görev emrinin verildiği yıl içerisinde ve bu iç emirde belirlenen sürelerde sonuçlandırılması esastır. Her halükarda, konusu her ne olursa olsun 60 (altmış) iş günü içerisinde sonuçlandırılamayan işlerle ilgili; incelemenin konusu, görev emrinin tarihi, yapılan işlemler, işin bitirilen kısmı (% oran), sonuçlandırılamama nedenleri, tahmini olarak ne zaman sonuçlandırılacağı ve gerek duyulan diğer konularda ilgili müfettişçe bilgi notu hazırlanarak grup başkanlığına verilecektir.

4.26. İnceleme ve soruşturma konuları ve raporlarla ilgili işlem süreçleri için bu iç emirde öngörülen süreler, iç emrin yayımlandığı tarihte başlayacaktır. Zamanaşımının sözkonusu olduğu durumlarda, belirlenen sürelere bağlı kalınmaksızın ve zamanaşımına sebebiyet verilmeksizin, inceleme ve soruşturmaların en kısa sürede sonuçlandırılması zorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
OKUMA KOMİSYONLARININ GÖREV VE YETKİLERİ İLE MÜFETTİŞ RAPORLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Rapor Okuma Komisyonlarının Oluşturulması, Görev ve Yetkileri:

Müfettişler tarafından düzenlenen raporlarda yer alan cezai, mali, idari işlemler ile disiplin işlemlerinin gecikmeden yerine getirilmesi hususu, raporların etkinliği yanında konunun tarafları ve Kurumumuz açısından da büyük önem arz etmektedir. Bunu sağlamaya yönelik olarak, Kurum Başkanlık Makamının olurları ile grup başkanlıklarında rapor okuma komisyonları oluşturulmuştur. Rapor okuma komisyonları, müfettişler arasından görevlendirilen komisyon başkanı ve üyelerden oluşmaktadır.

Rapor okuma komisyonları, müfettişler tarafından düzenlenen raporları; sosyal güvenlik mevzuatı ve buna ilişkin kararname, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, usul ve esaslara uygunluğu ile maddi hata ve usul hatası içerip içermediği yönünden değerlendirir.

2. Okuma Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esasları:

2.1. Genel Hususlar ve İşlem Süreleri:

Tüm raporlar, belirlenen süre içerisinde raporu tanzim eden müfettiş tarafından bağlı olduğu grup başkanlığına gönderilecek veya elden teslim edilecektir. Grup başkanı, grup başkan yardımcısı ya da yetki devri kapsamında okuma komisyon başkanı, müfettiş raporunu okuma komisyonu üyesine havale eder. Rapor, havale edilen okuma komisyonu üyesi tarafından şekil ve mevzuata uygunluk yönünden değerlendirilir.

Müfettişler tarafından düzenlenerek grup başkanlığına teslim edilen raporların; mevzuata uygun şekilde ve geciktirilmeden okunup değerlendirilmesi ve onay makamına takdim edilmesinden, rapor okuma komisyonu başkanı ve raporu okuyan komisyon üyesi müfettişle birlikte, grup başkanı da sorumludur.

Okunmak ve değerlendirilmek üzere okuma komisyonu üyelerine havale edilen raporlarla ilgili; zamanaşımı süreleri öncelikli olarak dikkate alınıp, havale tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) iş günü içerisinde okuma, değerlendirme ve yazışma işlemleri (onaya sunma veya düzeltilmek üzere müfettişe gönderme dahil) yapılmalıdır.

Raporların, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 82 nci maddesi kapsamında: inceleme eksikliği, görüş farklılığı veya maddi hata nedeniyle ilgili müfettişe Rehberlik ve Teftiş Başkanı ya da grup başkanı tarafından iade edilmesi durumunda; raporu düzenleyen müfettişte kaldığı süre, 45 (kırkbeş) iş günü hesabında dikkate alınmayacak, iade konusu raporun yeniden grup başkanlığına intikalinden sonra, okuma komisyonuna havale edildiği tarihte 45 (kırkbeş) günlük süre kaldığı yerden işlemeye devam edecektir.

İş kazası ve meslek hastalığıyla ilgili düzenlenen raporların 10 (on) iş günü, ihale konusu ve özel nitelikteki inşaat işyerlerine yönelik düzenlenenlerin ise 15 (onbeş) iş günü içerisinde rapor okuma komisyonlarınca değerlendirilerek, takdim ve üst yazılarıyla birlikte grup

başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 82 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca yapılacak işlemlerde geçecek süreler, bu iç emirde belirtilen sürelere dahil değildir.

Rapor okuma komisyonu tarafından değerlendirilip, onayı hazırlanarak grup başkanlığına teslim edilen iş kazası ve meslek hastalığı, ihale konusu işler ve özel nitelikteki inşaat işyerleriyle ilgili raporlar ya da Kurum Başkanı ile Rehberlik ve Teftiş Başkanının onayını gerektirmeyen diğer raporlar, 5 (beş) iş günü içerisinde ilgili Kurum ünitesine uygulanmak üzere gönderilecektir.

2.2. Raporların Okunması ve Değerlendirilmesi:

2.2.1. Mevzuata Uygun Düzenlendiği Değerlendirilen Raporlar:

Okuma komisyonu üyesi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda; şekil ve içerik olarak mevzuata uygun düzenlendiği, maddi hata ve usul hatası içermediği anlaşılan raporlar, takdim yazısı ve rapor gönderme üst yazısı hazırlanarak, gereği için Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına ya da ilgili Kurum ünitesine gönderilir.

2.2.2. Mevzuata Uygun Düzenlenmediği Değerlendirilen Raporlar:

Müfettişler tarafından düzenlenen raporlar üzerindeki görüş farklılıkları, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda giderilir.

A) Okuma komisyonu üyesi tarafından raporda şekil ya da içerik yönünden düzeltilmesi veya tamamlatılması gereken hususların tespit edilmesi halinde; bunların giderilmesi için rapor, grup başkanının imzasıyla yazı ekinde ilgili müfettişe iade edilir.

Rapordaki inceleme eksikliği ve şekle ilişkin eksiklik ve aykırılıklar, grup başkanlığıyla yazışma konusu yapılmaksızın müfettişçe giderilir. Böylece, mevzuata uygun düzenlenen, maddi hata ve usul hatası içermeyen rapor, takdim yazısı ve rapor gönderme üst yazısı hazırlanarak, gereği için Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına ya da ilgili Kurum ünitesine gönderilir.

B) Raporda eksik inceleme ve şekle ilişkin hususlar haricinde; müfettiş ile okuma komisyonu üyesi görüşleri arasında farklılık olması durumunda, bunların giderilmesi raporu düzenleyen müfettişten grup başkanının imzasıyla yazılı olarak istenilir.

Raporu düzenleyen müfettişin, grup başkanlığı yazısı doğrultusunda değişiklik yapması durumunda; rapor, takdim yazısı ve rapor gönderme üst yazısı hazırlanarak, gereği için Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına ya da ilgili Kurum ünitesine gönderilir.

C) Raporu düzenleyen müfettiş ile grup başkanlığı arasında görüş farklılıklarının olması ve bu hususun bir önceki maddede belirtilen şekilde çözülememesi durumunda; yani raporu düzenleyen müfettiş, eksik inceleme ve şekle ilişkin hususlar haricinde, grup başkanlığının görüşüne katılmaz ise; her iki görüşün belirtildiği yazı ve bu yazı ekinde rapor ve ekleri, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına sunulur.

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından raporda düzeltilmesi veya tamamlatılması gereken hususların tespiti halinde, bunların giderilmesi için rapor ilgili grup başkanlığına iade edilir. Raporda düzeltilmesi ya da tamamlatılması gereken hususlar varsa müfettiş tarafından

giderilir. Böylece, mevzuata uygun düzenlenen, maddi hata ve usul hatası içermeyen rapor, takdim yazısı ve rapor gönderme üst yazısı hazırlanarak, gereği için Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına ya da ilgili Kurum ünitesine gönderilir.

D) Raporu düzenleyen müfettiş ile grup başkanlığı arasında görüş farklılıklarının olması ve bu hususun bir önceki maddede belirtilen şekilde çözülememesi, yani eksik incelemeye ilişkin hususlar haricinde, müfettiş ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı arasındaki görüş farklılıklarının giderilememesi durumunda; Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca, farklı görüşlerin belirtildiği bir onay hazırlanarak Kurum Başkanına sunulur.

Kurum Başkanı tarafından onaylanan görüş doğrultusunda işlem yapılır. Böylece, Başkanlık makamının onayı doğrultusunda rapor, rapor gönderme üst yazısı hazırlanarak, gereği için ilgili Kurum ünitesine gönderilir.

E) Raporun birden fazla müfettiş tarafından düzenlenmesi ve müfettişler arasında raporun sonuçları ile ilgili görüş farklılıklarının bulunması durumunda, bu farklılıklar raporda belirtilir.

Rapor, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından incelenir. Raporda mevcut farklı görüşlerden değiştirilmesi istenen husus ilgili müfettişten yazılı olarak istenir. Müfettişin isteğe katılmaması halinde, müfettişlerin farklı görüşleri ile birlikte Rehberlik ve Teftiş Başkanının görüşünün de belirtildiği onay hazırlanarak, Kurum Başkanına sunulur. Kurum Başkanı tarafından onaylanan görüş doğrultusunda işlem yapılır.

2.3. İade Edilen Raporların Müfettişlerce Grup Başkanlığına Teslim Edilmesi:

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 82 nci maddesi gereğince; raporlar üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, gerek grup başkanlığınca ve gerekse Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca tespit edilen “inceleme eksiklikleri” ve “şekle ilişkin eksiklikler” (inceleme eksikliği ile görüş farklılığı kavramları karıştırılmamalı) itiraza konu edilmeden ve gereksiz yazışmalara meydan verilmeden giderilecektir.

Zamanaşımı süreleri de dikkate alınarak; Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 82 nci maddesi kapsamında, inceleme ve şekle ilişkin eksiklikler ve görüş farklılıklarının giderilmesini teminen, grup başkanlığı veya Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca müfettişlere iade edilen raporlar; görüş farklılığı ve şekle ilişkin eksikliklerin azami 5 (beş) iş günü, inceleme eksikliği ise azami 20 (yirmi) iş günü içerisinde giderilerek, ilgili grup başkanlığına geri teslim edilecektir.

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 82 nci maddesi birinci fıkrasının (b) bendi gereğince, yapılan yetki devrine istinaden grup başkanlıkları tarafından doğrudan ilgili Kurum birimlerine gönderilen raporların, ilgili birimler tarafından "maddi hata ya da mevzuata açık aykırılık" gibi hususların varlığı sebebiyle ilgili grup başkanlığına iade edilmesi halinde; söz konusu yazı ve raporlar doğrudan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilmeyecektir. Bu gibi durumlarda, konu hakkında ilgili müfettişin görüşü alınıp, grup başkanlığının mütalaasıyla birlikte rapor ve eklerinin bir örneği Başkanlığa intikal ettirilecektir.

2.4. Rapor “OLUR” Yazılarının Hazırlanması:

Kurum Başkanlık makamı ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına imza için sunulan "Olur" yazılarının hazırlanmasında, standart ve birlikteliğin sağlanması bakımından aşağıdaki hususlara uyulması ve iç emir ekinde yer alan şablonların kullanılması gerekmektedir (EK:23-24-25-26-27).

Raporların uygulanmasına yönelik “Olur” yazıları, Türkçe dilbilgisi anlatım ve yazım kurallarına uygun olarak, açık ve anlaşılır bir dille yazılacaktır. Uzun, anlaşılması güç cümleler kullanılmayacaktır. Yazıda, kullanılan kelimelerin anlamlarına dikkat edilecek, anlatılmak istenilen, doğru kelimelerle ifade edilecektir. Olur’lar hazırlanırken iç emirde yazışmalarla ilgili yer alan diğer hususlara da uyulacaktır.

Kurum Başkanlık makamına ve yetki devri kapsamında Rehberlik Teftiş Başkanına “Olur” için sunulan yazılar, kısa ve öz olarak hazırlanacak, gereksiz yazı ve tekrarlara yer verilmeyecektir. Böylelikle, imza atacak makam sahibinin bütün yazıları kolayca okuma ve kısa sürede anlama imkânı sağlanmış olacaktır.

Herhangi bir istisna olmaksızın “Olur” yazılarının "Times New Roman" yazı tipi ve 12 karakter boyutu ile tek satır aralığıyla düzenlenmesi gerekmektedir. Hazırlanacak “Olur” larda; tamamı büyük harf olan başlıklar, altı çizili kelimeler, koyu yazı karakterleri (bold), eğik yazı karakterleri (italik), tablolar, grafikler kullanılmayacaktır.

“Olur” yazılarının hazırlanmasında, üst, sağ ve sol kenarlarından 2,5 cm, alt kenarından ise 2 cm boşluk bırakılması gerekmektedir. Olur’ ların kağıt ortamına aktarılmasında A4 (210x297 mm) kâğıtları kullanılmalıdır.

Olur yazısının üstbilgi/altbilgi bölümlerinde yer alan ibareler, "Times New Roman" yazı tipi ve 10 karakter boyutu ile yazılacak, çizgi kalınlığı ise 1 nk olacaktır.

Yazışmalarda imla kurallarına, mutlak surette uyulacaktır. Her noktalama işaretinden sonra, bir sonraki kelimeye geçmeden arada bir boşluk bırakılacaktır. Satırlar arasındaki boşluklar, yazı tipi gibi unsurları belirleyen kurallara titizlikle uyulacaktır. Her yazıda mutlaka bulunması gereken; "konu", "sayı", "sayfa numarası", "ekler" bölümleri eksik bırakılmayacaktır.

Rapor okuma komisyonu tarafından değerlendirilen raporların onay ve rapor üst yazıları (EK:28-29) iç emir ekindeki şablonlar dikkate alınarak hazırlanacaktır.

Ayrıca, müfettiş raporlarının uygulanmasına yönelik hazırlanan tüm onaylara, yetki devri kapsamında raporun konusuna göre grup başkanı tarafından paraf veya imza atılacaktır.

ALTINCI BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

1. Yazışmalarda Uyulması Gereken Hususlar:

1.1. Yazışmalarda Uyulması Gereken Genel Usul ve Esaslar:

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının iş ve işlemlerinde birlik ve standardın sağlanması diğer bazı unsurların yanı sıra, resmi yazı ve raporların düzenlenmesinde ortak form ve şablonların kullanılmasına da bağlıdır.

Yapılacak her türdeki yazışmanın 02/12/2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ve konuyla ilgili Kurum Başkanlığının yayımladığı usul ve esaslar ile genelgelere uyulması gerekmektedir Bu amaçla, belirtilen mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak hazırlanan yazı ve rapor formatları ilişikte olup, bu formatlara uyulmadan düzenlenen yazı ve raporlar, içeriğine bakılmaksızın ve incelenmeksizin ilgilisine iade edilecektir.

Her türlü yazışmalarda Kurumun intranet sayfasının yazışmalar linkinde bulunan ve örnekleri iç emir ekinde bulunan yazı sayfa şablonları kullanılacaktır. Kurum içi yazışmalarda logosuz şablon, Kurum dışı yazışmalarda ise logo antetli şablon kullanılacaktır. Logonun uygulandığı formlardaki ebatlar ve logonun yeri sabit olup uygulama sırasında herhangi bir nedenle değişiklik yapılmayacağı gibi form üzerine başkaca bir şekil veya çizgi eklenmeyecektir.

Müfettişler tarafından gerek Kurum içi ve gerekse Kurum dışı yazışmalarda; başlık kısmındaki ilk satıra "T.C." kısaltması, ikinci satıra büyük harflerle "SOSYAL GÜVENLİK KURUMU", üçüncü satıra ise küçük harflerle "Müfettişliği" ibareleri ortalanarak yazılacaktır (EK:30).

Bilgisayarla yazılan yazılarda "Times New Roman" yazı tipi ve 12 karakter boyutu ile tek satır aralığı kullanılacaktır.

Başlığın son satırından iki aralık aşağıda ve yazı alanının en soluna yazılacak "Sayı:" kısmına, müfettişin Kurum sicil numarası ile Kurum intra sisteminde yer alan evrak kayıt sisteminden alınacak sayı yazılacak, başkaca bir işaret, yazı ya da rakam eklenmeyecektir.

Sayı ile aynı hizada olmak üzere yazı alanının en sağına, yazının yazıldığı il ve tarih belirtilecektir. Tarih; gün, ay ve yıl rakamla, aralarına (/) işareti konularak yazılacaktır. Yazılara sayı verilirken, Kurumun evrak kayıt sistemi (DYS) üzerinden mutlaka sayı alınacaktır.

Sayının altında yer alan "Konu:" kısmına, yazının içeriği anlaşılır bir şekilde ve başlık bölümündeki "T.C." kısaltması hizasını geçmeyecek biçimde mutlaka yazılacaktır.

Yazıda "İlgi" varsa, gönderilen makam bölümünün iki aralık altına ve yazı alanının soluna küçük harflerle yazılacaktır. İlgide yer alan bilgiler bir satırı geçerse, "İlgi" kelimesinin altı boş bırakılarak ikinci satıra geçilecektir.

Yazıların; üst, sağ ve sol kenarlarından 2,5 cm, alt kenarından ise 2 cm boşluk bırakılması gerekmektedir. Yazıların kağıt ortamına aktarılmasında A4 (210x297 mm) kâğıtları kullanılacaktır.

"İlgi" nin son satırından itibaren iki aralık, "İlgi" yoksa gönderilen yerden sonra üç aralık bırakılarak metin bölümüne geçilecek ve paragraf başlarına yazı alanının 1.25 cm içerisinden başlanacaktır.

Yazılar, Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan İmla Kılavuzu ile Türkçe Sözlük esas alınarak dil bilgisi kurallarına göre yaşayan Türkçe ile yazılacaktır.

Metnin bitiminden itibaren iki-dört aralık imza boşluğu bırakıldıktan sonra yazı alanının en sağına küçük harflerle adı, büyük harflerle soyadı; adı ve soyadının altına da küçük harflerle unvan yazılacaktır. Unvan olarak "Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi" yerine, "Başmüfettiş", "Müfettiş" veya "Müfettiş Yardımcısı" ibareleri kullanılacaktır.

Yazı alanının sonu bir çizgiyle ayrıldıktan sonra soldan başlayarak Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının iletişim bilgileri yazılacaktır.

Yazı alanının sağ altına toplam sayfa sayısının kaçıncısı olduğunu gösterecek şekilde sayfa numarası verilecektir (Örnek: 1/9, 2/7, 5/32).

Birden fazla sayfa tutan yazıların ilk sayfalarında logo antetli başlık kullanılacak, devam eden sayfalarda ise sadece iletişim bilgileri yer alacaktır.

İnternet aracılığıyla e-posta üzerinden gerçekleştirilen yazışmalarda yukarıda yer alan hususlar dikkate alınarak Microsoft Word belgesi hazırlanıp e-postaya eklenerek gönderilecektir. E-posta aracılığı ile gerçekleştirilen ve resmi yazışma kriterlerine uymayan talepler dikkate alınmayacaktır.

Her türlü evrak imza karşılığı ve zimmetle alınıp teslim edilecek, evrak başka bir birim yahut kişiye gönderildiğinde elektronik zimmetten de düşülecektir.

TBMM Dilekçe Komisyonundan, yargı makamlarından gelen yazılar da dahil olmak üzere, acele ve günlü yazılara, mutlaka belirtilen süreler içerisinde; gecikmelere mahal verilmeksizin cevap verilecektir. Süreli olsun veya olmasın, gerekli hallerde, dilekçe ya da yazıyı gönderen kişi veya kuruma, yapılan işlemler hakkında ara bilgi yazısı gönderilecektir.

Bilindiği üzere, Başbakanlığın 17/08/2012 tarihli ve B.02.0.İGB.542-724 sayılı Başbakanlık Genelgesi ve 04/03/2011 tarihli ve 2011/25 sayılı Genelge hükümleri gereğince; Başbakanlık tarafından yürütülen Devlet Teşkilatı Veri Tabanı (DTVT) çalışmaları kapsamında Kurumumuzda resmi yazışmalarda kullanılan “Haberleşme Kodlarında” belirlenen standartlar çerçevesinde güncelleme yapılarak DTVT’ ye aktarılmıştır.

Ancak; Başbakanlığın 18/10/2012 tarihli ve B.02.İGB-542-864 sayılı yazıları ile Haberleşme Kodları, yapısı gereği kurum ve kuruluşlar ile bunların birim ve alt birimlerinin hiyerarşik olarak devlet teşkilatı içerisinde bulundukları yeri göstermesi nedeniyle teşkilat yapılarında meydana gelen değişikliklere paralel olarak sürekli değiştiği belirtilerek Kurum ve

Kuruluşlar tarafından geliştirilen yazılım programlarında (özellikle elektronik belge yönetim sistemleri) kurumların teşkilat bilgisinin elektronik ortamda tanımlanmasında kullanılabilmesi için DTVT' de haberleşme kodlarının yanı sıra sistem tarafından otomatik olarak tekil ve değişmez nitelikte olan **8 haneli İdari Birim Kimlik Kodlarının** üretildiği, günümüzde birçok kurum ve kuruluşta elektronik belge yönetim sistemlerinin kullanılmaya başlanıldığı, diğer kurum ve kuruluşlar tarafından da yakın bir gelecekte bu sistemlerin hayata geçirileceği düşünülerek, resmi yazıların "sayı" bölümünde Haberleşme Kodlarının kullanılması yerine İdari Birim Kimlik Kodlarının kullanılmasının daha uygun olacağı ifade edilmiştir.

Haberleşme Kodu, resmi yazıların sayı bölümünde yer alan üç unsurdan birincisidir. Bu unsurlar sırasıyla; Haberleşme Kodu, Standart Dosya Planı Kodu ve Giden Evrak Sıra Numarasıdır. Bu nedenle, **İdari Birim Kimlik Kodu** sadece **Haberleşme Kodu** yerine kullanılacaktır. Diğer unsurların kullanılmasına ise devam edilecektir.

Başkanlığımız ve bağlı grup başkanlıklarının haberleşme kodlarının yerine kullanmaları gereken İdari Birim Kimlik Kodları aşağıda gösterilmiştir.

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı	16747942
Rehberlik ve Teftiş Ankara Grup Başkanlığı	11751543
Rehberlik ve Teftiş İstanbul 1 Nolu Grup Başkanlığı	84315474
Rehberlik ve Teftiş İstanbul 2 Nolu Grup Başkanlığı	24858873
Rehberlik ve Teftiş İzmir Grup Başkanlığı	71615193

Örnek:1 Başkanlığımızca hazırlanan bir yazının "Sayı" bölümünün B.13.2.SGK.0.14.00-680-9789150 olduğu kabul edilecek olunursa, İdari Birim Kimlik Kodunun kullanılmaya başlaması ile sayı bölümü **16747942-680-9789150** şeklinde olacaktır.

Örnek:2 Rehberlik ve Teftiş Ankara Grup Başkanlığımızca hazırlanan bir yazının "Sayı" bölümünün B.13.2.SGK.0.14.01-680-9789150 olduğu kabul edilecek olunursa, İdari Birim Kimlik Kodunun kullanılmaya başlaması ile sayı bölümü **11751543-680-9789150** şeklinde olacaktır.

Resmi yazıların "İlgi" bölümü, ilgi tutulan yazının antet bölümünde yer alan idare biriminin adının açıkça yazıldıktan sonra yazının tarih ve sayısının belirtilmesiyle oluşturulacaktır.

Örnek:3 Önceki uygulamada sadece tarih ve sayının yazılmasının yeterli olması nedeniyle "10/10/2011 tarihli ve B.13.2.SGK.0.14.00-680-9789150 sayılı yazı" şeklinde ilgi tutulurken, İdari Birim Kodlarının kullanılmaya başlamasıyla ilgi bölümü "**Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının 10/10/2011 tarihli ve 16747942-680-9789150 sayılı yazısı**" şeklinde olacaktır.

Örnek:4 Önceki uygulamada "10/10/2011 tarihli ve B.13.2.SGK.0.14.01-680-9789150 sayılı yazı" şeklinde ilgi tutulurken, İdari Birim Kodlarının kullanılmaya başlamasıyla ilgi

bölümü "**Rehberlik ve Teftiş Ankara Grup Başkanlığının 10/10/2011 tarihli ve 16747942-680-9789150 sayılı yazısı**" şeklinde olacaktır.

2. Toplantı Tutanakları:

Başkanlığımız tarafından görevlendirilen tüm komisyon çalışmaları ile başkanlığımızın görev alanına giren konularla ilgili refakat müfettişleri, grup başkanlıkları ve müfettişlerin ortak çalışmalarına ilişkin toplantılar, ekte yer alan formlar kullanılmak suretiyle tutanağa bağlanacaktır (EK:31).

Tutanakta toplantının tarihi, saati, yeri, sayısı ve konusu ile düzenleyen kurum ve katılan birimler mutlaka ifade edilecektir. Ayrıca toplantıda görüşülen konular kısa ve öz cümlelerle alınan kararlar ise net ifadelerle belirtilecektir.

Ekte yer alan toplantı katılım formunda 1. sıra katılımcı bilgileri toplantıya başkanlık eden kişinin bilgileri yer alacak şekilde doldurulacaktır. Toplantıya katılan tüm kişilerin toplantı katılım formunu doldurması gerekmektedir.

3. Bilgi Notu Hazırlanması:

Herhangi bir konuda istenilecek bilgi notu; kısa, açık ve anlaşılır şekilde hazırlanacaktır. Bilgi notu, her yazıda olması gereken ve yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda ve ekteki şablona göre düzenlenmelidir (EK:32).

Örnek olarak, bir bilgi notunda çok kısa bir şekilde aşağıda belirtilen hususlara yer verilebilir.

a. Denetimin sebebi (intikal şekli),
b. Konu (raporun konusu nedir?: "Sigortalı..'nın uğradığı iş kazası", " .. Şirketi hakkında asgarî işçilik incelemesi", ".. unvanlı kurum personeli ……. hakkında soruşturma","... Hastanesi/Eczanesi incelemesi"
c. İddialar (ana başlıklarla)
d. Tespit edilen fiil nedir? İddialar doğru mudur?
e. Fiil ya da cezaya konu eylem yeterince tespit edilip ortaya konulabilmiş midir?
f. Bazı hallerde sorgulama yeteri kadar örnek tespite dayanmakta mıdır? Sözgelimi, eczane incelemelerinde kaç sahte reçete veya sahte kupür tespit edilmiştir? Bu sayı, sonuç oluşturmak bakımından yeterli midir?
g. Yine yeteri kadar ifade alınmış mıdır, hakkında herhangi ceza önerisinde bulunulan kişinin ifadesi/savunması alınmış mıdır?
h. Varsa Kurum zararı tutarı, idarî para cezası veya cezaî şart ne kadardır? Başka öneriler nelerdir? (Türk Ceza Kanunu yönünden, idarî yönden, disiplin hukuku yönünden).
i. Fiil ile sonuçta uygulanması istenilen öneriler uyumlu mudur?
j. Öneriler, hukukî temellere dayanmakta mıdır?

4. Yasal İzinlerin Kullanılmasıyla İlgili Hususlar:

Başkanlığımız bünyesindeki refakat müfettişleri, grup başkan ve başkan yardımcıları, okuma komisyonu üyeleri ile müfettişlerin yıllık izin ve hastalık izinlerinin kullanımında bir

takım sıkıntıların yaşandığı müşahade edilmiştir. Kamu hizmetinin aksatılmadan etkin ve hızlı bir şekilde yürütümü, işgücünün etkin kullanımı, yıllık çalışma plan ve programın hazırlanması zorunluluğu gibi nedenlerle özellikle yıllık izin ve hastalık izni kullanımıyla ilgili aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir.

4.1. Yıllık İzinlerin Kullanılması:

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Yıllık İzin" başlıklı 102 nci maddesinde, *"*Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir."

"Yıllık İzinlerin Kullanılışı" başlıklı 103 üncü maddesinde, *"*Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer." hükümleri düzenlenmiştir.

Yukarıdaki kanun hükümlerinden de anlaşılacağı üzere; amirler, memurların yıllık izinlerini kullanmalarında takdir hakkına sahiptir. Amirler takdir haklarını, görevin aksamamasını göz önünde bulundurarak açıklık ve eşitlik kuralları içinde memurların yıl içinde izin kullanma zamanını plânlayarak kullanırlar. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kişilerin yıllık izinlerini kullanabilmesi, izine ayrılmadan önce yazılı olarak amirinden talepte bulunması ve amir tarafından da yazılı izin talebinin uygun görülmesiyle mümkündür. Yıllık izin kullanmak memurun kanuni hakkı olmakla birlikte, izin kullanımı sırasında kamu hizmetinin de aksamaması gerekmektedir.

Kurum Başkanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı ile sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasıyla ilgili olarak işyerlerinin denetimi çalışmalarını yürüten Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızın iş yükü her geçen gün özellikle nitelik olarak artmaktadır. Bunun yanı sıra Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği gereği yıllık çalışma plan ve programı yapılmaktadır. Gerek artan iş yükü ve gerekse de yıllık çalışma plan ve programı, refakatte ve grup başkanlıklarında görev yapmakta olan müfettişlerin yıllık izinlerini planlı kullanmaları zorunluluğunu doğurmaktadır.

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının yıllık çalışma plan ve programının hazırlanması sırasında; refakat müfettişleri, grup başkanları, grup başkan yardımcıları ve grup başkanlıklarında görevli müfettişlerin yıllık izinleri dikkate alınacağından, bundan böyle yıl içinde kullanılacak izinler için Yıllık İzin Planlama Talep Formlarının doldurulması gerekmektedir (EK:33).

Müfettişlerin yıllık izin planlama talep formlarını; ellerindeki iş durumunu da dikkate alarak, tek seferde, denetim, teftiş, kontrol, rehberlik hizmetlerinin aksamasına ve yavaşlamasına meydan vermeyecek şekilde, yıllık izin başlama-bitiş tarihlerini gün/ay/yıl olarak ve tarih aralığını açıkça belirtmek suretiyle doldurmaları gerekmektedir. İzin planlamasına yönelik

değerlendirmenin, belirtilen bu hususlar dikkate alınarak grup başkanlıklarınca yapılması gerekmektedir.

Müfettişler tarafından, yıllık izin planlama talep formlarının, grup başkanlıklarına her yılın Kasım ayı sonuna kadar intikal ettirilmesi gerekmektedir. Grup başkanlıklarının da hazırlayacakları tüm müfettişlerin izin durumlarını gösterir listeyi her yılın Aralık ayının ilk haftasının sonuna kadar Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.

Yıllık izin planlama talep formu doldurmayan ya da belirtilen tarihe kadar formu teslim etmeyen müfettişlerin takip eden yıl içerisinde yıllık izin kullanmayacakları kabul edilerek planlama yapılacaktır.

Yıl içinde mücbir sebeplere (evlenme, ölüm, hastalık vb.) bağlı olarak yıllık izin kullanımı gereksinimin ortaya çıkması durumunda, izin taleplerinin ayrıca değerlendirilmesi noktasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Müfettişler tarafından doldurulan izin talep formları incelenip, değerlendirilecek ve talep edilen yıllık izinler, grup başkanlığınca uygun görülen tarih ve sürelerde kullanılabilecektir.

Grup başkanlığı zorunlu hallerde (Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının talimatı, işlerin aciliyeti vb.) yıllık izin süreleri ile izinlerin kullanılacağı tarih aralığında değişiklik yapabilir.

4.2. Hastalık İzinlerinin Kullanılması:

Bilindiği üzere, hastalık raporlarının hangi hâllerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği, raporların süreleri ile hastalık ve refakat iznine ilişkin usûl ve esaslar, 29/10/2010 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte düzenlenmiştir. Başkanlığımızda görev yapan müfettişlerin hastalık raporları ile hastalık ve refakat izinlerini sözkonusu yönetmelik hükümleri doğrultusunda kullanmaları gerekmektedir.

Memurlara hastalık raporlarında gösterilen süreler kadar hastalık izni verilir. Hastalık izninin, memurun görev yaptığı kurum veya kuruluşun izin vermeye yetkili kıldığı birim amirlerince verilmesi esastır. Müfettişlerin hastalık izinlerinin, grup başkanı ya da yetki devri kapsamında grup başkan yardımcısı tarafından verilmesi uygun görülmüştür.

Kamu hizmetlerinde aksamaya yol açılmaması ve sözkonusu Yönetmelik ile belirlenen usûl ve esaslara uygunluğunun tespit edilebilmesi için, müfettişlerce hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan grup başkanlığına intikal ettirilmesi; örneği gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur. Yıllık iznini yurtdışında geçiren müfettişlerin aldıkları hastalık raporları, dış temsilciliklerce onaylanmalarını müteakip en geç izin bitim tarihinde ilgili grup başkanlığına intikal ettirilir.

Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanunî izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, sürekli ya da geçici görev mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur. Hastalık izninin, hastalık

raporunun alındığı yerin dışında geçirilmesi izne tabidir. Bu nedenle, hastalık raporlarının, izne dönüştürülmesi sırasında, iznin geçirileceği adresin de müfettişçe grup başkanlığına bildirilmesi gerekmektedir.

5. Avansların Alınması ve Kapatılması:

Kurumumuz Strateji Geliştirme Başkanlığı, 01/01/2010 tarihi itibariyle tüm harcama ve ödeme işlemlerini, harcama birimlerinden başlayarak ödeme aşamasına kadar tüm süreçleri içeren ve her aşamada mali durumun takip edilmesini sağlayan yeni bir uygulama yazılımı üzerinden yapmaya başlamıştır. "Yurtiçi geçici görev yollukları" için 01/01/2010 tarihinden itibaren, yapılacak avans talepleri http:mosip2.sgk.intra adresinden ulaşılacak program üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre kullanılarak yapılacaktır.

Müfettişler tarafından yurtiçi ve yurtdışı geçici ve sürekli görev yolluklarıyla ilgili avans alımı, avans kapatılması işlemleri; ön ödeme şekillerini, devir ve mahsup işlemlerini, yapılacak ön ödemelerin gider türleri itibarıyla miktar ve oranlarının tespitini, zorunlu hallerde yapılacak harcamalar için ön ödemelerin tutarı ve mahsup süresini, mutemetlerin görevlendirilmesini ve diğer işlemlere ilişkin usul ve esaslarını düzenleyen Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

Talep edilecek avans tutarı, görev süresiyle sınırlı olmak ve içinde bulunulan ayın kalan gün sayısını geçmemek üzere en fazla bir aylık süre için hesaplanacak gündelik tutarı ile yapılması muhtemel yol ve konaklama masrafları toplamını aşmayacak, varsa söz konusu döneme ilişkin avans artığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 92 nci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen süre içinde, Kurum banka hesabına havale veya EFT yapılacaktır.

Kapatılmayan avans artığı olduğu takdirde, bu tutar Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlığınca yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir. Hakedilen harcamalar toplamının, alınan avans toplamından fazla olması halinde, artan tutar, hakediş cetvelinin incelenerek ödeme emrine bağlanmasından sonra, Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlıklarınca, müfettişin banka hesabına aktarılacaktır. Bu nedenle artan kısım, devam eden ayda, geçen aydan kalan alacak olarak çekilerek denkleştirme yapılmayacaktır.

6. Hakediş Cetvellerinin Düzenlenmesi:

Hakediş cetveli, ekte belirtilen formatta üç nüsha olarak düzenlenecek ve ilgili olduğu ayı takip eden ayın onuncu günü sonuna kadar grup başkanlıklarına teslim edilecektir (EK:34). Grup başkanı veya grup başkan yardımcısının kontrolünü müteakip bir nüshası grup başkanlığında dosyalanacak, harcama belgeleri ve diğer belgelerin asıllarının ekli olduğu nüsha ile diğer nüsha, en geç aynı ayın yirminci günü akşamına kadar Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilecektir.

Hakediş cetvellerine, görevlendirme ve varsa görev uzatma yazıları eklenecektir. Turne bölgesinde ev kiralanması durumunda, kira bedelleri banka kanalıyla ödenecek ve ilgili dekont ile kira kontratının aslı hakediş cetveline eklenecektir. Kiralamanın bir ayı aşması halinde, kira

kontratının fotokopisine “aslı gibidir” yazıldıktan sonra müfettiş tarafından imzalanıp mühür basılacaktır. Yol nakil giderleri bölümünde hareket ve varış saatleri mutlaka yazılacaktır.

Hakediş cetvelinde, yevmiye, yol nakil gideri, konaklama ve hamaliye dışındaki (haberleşme gideri, kargo gideri vb) giderler kesinlikle beyan edilmeyecektir. Haberleşme ve kargo hizmetleri merkezde Başkanlığımız, taşrada ise Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinin imkanları kullanılarak çözülecektir.

7. Çalışma Cetveli Düzenlenmesi:

7.1. Çalışma Cetveli Düzenlenmesine İlişkin Genel Usul ve Esaslar:

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği'nin 7 nci maddesi (f) fıkrası gereğince Başkanlığımız; müfettişler tarafından düzenlenen raporların sonuçlarını değerlendirmek, raporlar hakkında istatistiki bilgiler tutmak, uygulamadaki sorunlara ve yapılması gereken mevzuat değişikliklerine ilişkin önerileri sunmakla görevlidir.

Diğer taraftan aynı yönetmeliğin 90 ıncı maddesi gereğince; müfettişler her ay için yaptıkları çalışmaları gösteren çalışma cetvellerini düzenleyerek en geç ertesi ayın onuncu günü akşamına kadar bağlı bulundukları grup başkanlıklarına göndermekle yükümlüdürler.

Müfettişlerin yürüttükleri görevlerin izlenebilmesi ve Başkanlığımızca ihtiyaç duyulan istatistiki bilgilerin daha sağlıklı toplanabilmesi amacıyla, Başkanlığımızda görevli müfettişlerin aylık çalışmalarını gösteren çalışma cetvellerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar bu iç emirle belirlenmiştir.

Çalışma cetveli başmüfettiş, müfettiş ve yetki verilen müfettiş yardımcıları tarafından üç nüsha düzenlenecektir. Refakat müfettişleri, grup başkan ve yardımcıları, rapor okuma komisyonu üyeleri, tek başına teftiş yapma yetkisi verilmeyen müfettiş yardımcıları çalışma cetveli düzenlemeyeceklerdir.

Bununla birlikte refakat müfettişleri, grup başkan ve yardımcıları, rapor okuma komisyonu üyeleri teftiş, inceleme veya soruşturma ile görevlendirildikleri takdirde çalışma cetveli düzenleyeceklerdir.

Müfettişler çalışma cetvellerini sürekli görevli oldukları grup başkanlıklarına, en geç çalışma cetvelinin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın onuncu iş günü akşamına kadar vereceklerdir. Sadece teftiş, inceleme veya soruşturma ile görevlendirilen refakat müfettişleri çalışma cetvellerini aynı süre içerisinde doğrudan Başkanlığımıza vereceklerdir.

Grup başkanlığı sorumluluğundaki illerde geçici görevli olunması halinde, müfettişler çalışma cetvelini aynı süre içerisinde sürekli görevli olduğu grup başkanlığının elinde olacak şekilde gönderecektir.

Çalışma cetvelinin bir nüshası müfettişlerde kalacak, iki nüshası ise ilgili grup başkanlığına gönderilecektir. Cetvelin bir nüshası grup başkanlığında kalırken diğer nüshası ise o ayın yirminci işgünü akşamına kadar ilgili grup başkanlığı tarafından Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımıza intikal ettirilecektir.

Geçici görevli olarak başka grup başkanlığı sorumluluğundaki illerde görevlendirilen müfettişler, dört nüsha düzenleyecekleri çalışma cetvelini geçici görevli oldukları grup başkanlıklarına verecek ya da göndereceklerdir. Çalışma cetvelinin bir nüshası müfettişlerde kalacak, üç nüshası ise ilgili grup başkanlığına gönderilecektir. Cetvelin bir nüshası grup başkanlığında kalırken diğer nüshası o ayın yirminci işgünü akşamına kadar ilgili grup başkanlığı tarafından Başkanlığımıza intikal ettirilecek, ayrıca kalan son nüshası da yine ilgili grup başkanlığı tarafından müfettişin sürekli görevli olduğu grup başkanlığına gönderilecektir.

Müfettişler aylık çalışma cetveli olarak iç emir ekinde yer alan formu düzenleyecektir (EK:35).

İç emir ekinde yer alan form içindeki tabloların hiçbirine sütun eklemesi yapılmayacaktır. Bununla birlikte "I. Müfettişin Görev Yeri ve İzin Bilgileri" ile "II. Bitirilen İş Bilgileri" başlıklı tabloların düzenlenmesi sırasında ihtiyaç duyulması halinde tablolara satır eklemesi yapılabilecektir.

Müfettiş tarafından ay içerisinde bitirilen iş ya da düzenlenen rapor bulunmaması yahut Başbakanlık/Bakanlık Teftiş Kurulları ya da Cumhuriyet Savcılığı ile çalışma için görevlendirilme hallerinde de çalışma cetveli düzenlenecektir.

Başbakanlık/Bakanlık Teftiş Kurulları ya da Cumhuriyet Savcılığı ile çalışma görevi verilen müfettiş, çalışma cetveli formunun "I. Müfettişin Görev Yeri ve İzin Bilgileri" tablosunun "Açıklama" bölümüne, ortak çalışma ile görevlendirildiği, görevin sona erdiği bilgisini görevin başlama/bitiş tarihlerini belirterek yazacaktır.

Müşterek görevlendirilen kıdemli/kıdemsiz müfettişler müşterek görevlendirmenin yapıldığı aya ait çalışma cetvelinin "I. Müfettişin Görev Yeri ve İzin Bilgileri" tablosunun "Açıklama" bölümüne kiminle müştereken görevlendirildikleri bilgisini yazacak ve "bu ay verilen iş" sayısını arttıracaklar, raporun yazıldığı aya ait aylık çalışma cetvelinde ise kıdemli müfettiş bitirilen iş bilgilerini girerken kıdemsiz müfettiş/müfettişler ise "II. Bitirilen İş Bilgileri" tablosuna kıdemli müfettişin ismi ile birlikte düzenlenen rapor bilgisini yazacak, "III. Elde Kalan İş Bilgileri" tablosuna bu ay bitirilen iş bilgilerini girecektir.

Verilen bir görev emri nedeniyle birden fazla rapor yazılmasının söz konusu olduğu hallerde, verilen görev bitmediği sürece iş bitirilmiş sayılmayacak, bununla birlikte düzenlenen her bir rapor ile ilgili bilgiler ilgili ay çalışma cetveline işlenecektir.

Bir başka bir ifadeyle; düzenlenen her bir rapor için çalışma cetvelinin "II. Bitirilen İş Bilgileri" tablosuna iş ve o işin ilgili olduğu konu ile ilgili rapor bilgileri yazılacak ancak düzenlenecek rapor sonrası verilen görev bitirildiği taktirde "III. Elde Kalan İş Bilgileri" tablosunda "Bitirilen Toplam İş" bölümünün "Bu ay Bitirilen İş" sütunu doldurulacaktır.

Bir görev emri için birden fazla rapor yazıldığı takdirde düzenlenen raporla verilen işin bitmediği bilgisi "III. Elde Kalan İş Bilgileri" tablosunun sonunda yer alan "Not" satırına uzun açıklamalara yer verilmeden yazılacaktır.

7.2. Çalışma Cetveli Formlarının Doldurulması:

Çalışma cetvelinde yazışmayla ilgili bölümde yer alan ve yazının "sayı" kısmına, müfettişin Kurum sicil numarası ile Kurum intra sisteminde yer alan evrak kayıt sisteminden alınacak sayı yazılacak, başkaca bir işaret, yazı ya da rakam eklenmeyecektir.

"I. Müfettişin Görev Yeri ve İzin Bilgileri" bölümü çalışma cetvelinin ait olduğu ay içerisinde müfettişin bulunduğu yer ile aylık çalışma gün sayısı bilgisini içermektedir. Tablonun doldurulması sırasında;

"Görev Yeri" sütununa bağlı olunan grup başkanlığının bulunduğu il merkezi, geçici görev nedeniyle başka bir ilde bulunuluyorsa geçici görev yapılan il ya da ilçe merkezi,

"Bulunulan Dönem" sütununa görevin başlangıç ile bitiş tarihleri (gün/ay/yıl) şeklinde ayrı gösterilmek üzere ay içinde bulunulan yerde geçen süre,

"Açıklama" sütununa uzun açıklamalar konulmadan Başbakanlık/Bakanlık Teftiş Kurulları, Cumhuriyet Savcılığı veya diğer bir müfettişle müşterek görevlendirme vb. bilgiler,

"Ay İçerisinde İzinli/Raporlu Olunan Dönem" satırına başlangıç ile bitiş tarihleri (gün/ay/yıl) şeklinde ayrı gösterilmek üzere ay içinde sadece yıllık izinli ya da sağlık raporlu olunması nedeniyle çalışılmadan geçen süre, yazılacaktır.

"II. Bitirilen İş Bilgileri" bölümü çalışma cetvelinin ait olduğu ayda müfettiş tarafından bitirilen işlere ait görev emri tarih sayısı, konusu, ay içerisinde varsa geri alınma (iade) durumu, rapor/yazışma bilgilerini içermektedir. Tablonun doldurulması sırasında;

"Görev Emrinin Tarihi-Sayısı" sütununa bitirilen işin müfettişe görev emri olarak verildiği tarih/sayı,

"İşin Konusu" sütununa işin konusunun anlaşılmasına imkan tanıyacak kısa bilgi,

"Geri Alınan İş" sütununa ay içerisinde bitirilmeyen işlerden Başkanlığa veya grup başkanlıklarına iade edilen işler için (x) ifadesi,

"Raporun/Yazışmanın Tarihi, Sayısı ve Türü" sütununa ay içinde bitirilen iş nedeniyle yazılan rapor ya da yazışma/istinabenin düzenlendiği tarih, bu İç Emir'de belirtilen esaslar gereğince alacağı sayı ve rapor türü kısaltması, yazılacaktır.

"III. Elde Kalan İş Bilgileri" bölümü müfettişe verilen, müfettişin bitirdiği ve elinde kalan işlerin sayısal bilgilerini içermektedir.

Müfettişe verilen işler 24 (yirmi dört) konu başlığı altında "İşin Konusu" sütununda toplanmıştır. Kendisine görev emri verilen müfettiş yapacağı ön değerlendirme sonucu işin konusunu belirleyecektir.

İşin konusu birden fazla konu başlığını ilgilendirdiği takdirde, eylemle ortaya çıkarılmak istenen nihai amaç saptanarak verilen görev için sadece bir iş konusu belirlenecektir. Buna göre;

Konusu "sağlık hizmet temininde hastaneler tarafından kuruma intikal ettirilen faturalarla ilgili inceleme soruşturma görevlendirmesi olan işler" Hastane,

Konusu "sağlık hizmet temininde eczaneler tarafından kuruma intikal ettirilen faturalarla ilgili inceleme soruşturma görevlendirmesi olan işler" Eczane,

Konusu "sağlık hizmet temininde optik firmaları tarafından kuruma intikal ettirilen faturalarla ilgili inceleme soruşturma görevlendirmesi olan işler" Optik,

Konusu "sağlık hizmet temininde tıbbi malzeme firmaları tarafından kuruma intikal ettirilen faturalarla ilgili inceleme soruşturma görevlendirmesi olan işler" Tıbbi Malzeme,

Konusu "sağlık hizmet temininde hastane, eczane, optik ve tıbbi malzeme firmaları dışında kalan diğer hizmet sunucuları tarafından kuruma intikal ettirilen faturalarla ilgili inceleme soruşturma görevlendirmesi olan işler" Diğer Sağlık Tesisi,

Konusu "sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesinin incelenmesi olan işler" İşyeri Devri,

Konusu "İş kazası/vazife malullüğü hallerinin soruşturulması olan işler" İş kazası/Vazife Malullüğü,

Konusu "meslek hastalığı hallerinin soruşturulması olan işler" Meslek Hastalığı,

Konusu "İş kazası/vazife malullüğü ile meslek hastalığı sigorta olayları dışında kalan hastalık, sigortasız çalışma ihbar/şikayet, prim belgeleri v.b. soruşturulması olan işler" Diğer Sigorta Olayları,

Konusu "kanun gereği sigortalı sayılmadıkları halde ileride sigortalı olma hak ve menfaatlerinden yararlanma amaçlı sahte sigorta tescil işlemlerinin incelenmesi olan işler" Sahte Sigortalılık,

Konusu "Kurumdan haksız olarak aylık/gelir veya ödenek alma işlemlerinin incelemesi olan işler" Haksız Aylık/Gelir/Ödenek Alma,

Konusu "Kurumdan usulsüz olarak sağlık yardımı alma işlemlerinin incelemesi olan işler" Usulsüz Sağlık Yardımı Alma,

Konusu "4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun kapsamına giren eylem ve işlemleri inceleme ve araştırma olan işler" Ön İnceleme,

Konusu "Kurumun merkez ve taşra birimlerinde görevli personel ile suça iştirak eden ve suç işleyen diğer şahısların adli suç veya disiplin suçu ya da kusurlu sayılacak eylem ve davranışlarını inceleme, araştırma ve soruşturma olan işler" Personel İnceleme/Soruşturma,

Konusu "ihale konusu işlerden Kurumca yapılan araştırma sonucunda Kuruma yapılan işçilik bildirimlerinin yeterli olmadığı saptanan mevsimlik ve geçici işyerlerinde asgari işçilik incelemesi yapılması olan işler(devamlı işyeri ile yapılma iddiaları dahil)" İhale Konusu İş Asgari İşçilik İncelemesi,

Konusu "özel nitelikteki inşaat işlerinden Kurumca yapılan araştırma sonucunda Kuruma yapılan işçilik bildirimlerinin yeterli olmadığı saptanan mevsimlik ve geçici işyerlerinde asgari işçilik incelemesi yapılması olan işler(devamlı işyeri ile yapılma iddiaları dahil)" Özel Nitelikteki İnşaat İşyeri Asgari İşçilik İncelemesi,

Konusu "devamlı işyerlerinde işin yürütülmesi için gerekli olan asgari işçilik miktarının yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurları dikkate alınarak asgari işçilik incelemesi yapılması olan işler" Devamlı İşyeri Asgari İşçilik İncelemesi,

Konusu "Kurumun merkez ve taşra birimlerinin iş, işlem ve süreçlerinin mevzuata uygunluğu ile performans ve kaynakların etkin kullanımının incelemesi olan işler" Ünite Teftişi,

Konusu "denetlenen birimlerin amir ve memurlarının tayin, terfi ve sicil raporu tanzimi gibi işlemleri sırasında değerlendirilmek üzere Kanun ve Yönetmelikte belirtilen hususların incelemesi olan işler" Personel Performans,

Konusu "diğer bir müfettişin yürüttüğü görev için bir müfettişten yazı ile talep edilen, bulunduğu il sınırları içerisinde ilgililerin yazılı ifadelerinin alınması, kayıtlarının incelenmesi, bilgi/belge temin edilmesi v.b. gibi hakkında rapor yazılması söz konusu olmayan işler" Yazışma/İstinabe,

Konusu "doğrudan müfettişçe belirlenmek üzere yürürlükteki mevzuatın uygulanmasında görülen noksanlık ve aksaklıkların incelenmesi, tespit ve öneriler geliştirmesi olan işler" Görüş/Öneri,

Konusu "(Mal ve Hizmet Alımı) Kurum hizmetlerinin gerektirdiği mal ve hizmetlere ilişkin satın alma ve taşınırlara ilişkin satma, satın alma, kiralama, bakım ve onarım hizmetlerinin incelenmesi olan işler" İhale İş ve İşlemleri,

Konusu "Kuruma ait taşınmazlar ile demirbaşların her türlü satım, yapma, yaptırma, bakım, onarım tadilat işlemlerinin incelenmesi olan işler" İnşaat/Emlak İşlemleri,

Konusu “Müfettişlerin işverenlere, sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına ve Kurum teşkilatına bilgilendirme ve rehberlik olan işler” Rehberlik,

konu başlığı altında yazılacaktır.

İşin konusunun belirlenmesi ile ilgili verilen örnekler aşağıdadır.

Örnek 1 (Sahte Sigortalılık): İşveren ile arasında bağımlılık esasına dayalı çalışma olmadığı halde İşveren "A" ya ait işyerinden Kurumumuza bildirilen, çalışma gün sayısı dışında Kurumumuz sigorta ve sağlık yardımlarından henüz yararlanmamış "B" nin çalışmalarını inceleme işinin konusu "sahte sigortalılık" tır.

Örnek 2 (Haksız Aylık/Gelir/Ödenek): Kurumumuzdan malullük aylığı almak için "A" adına sahte malullük raporu düzenlenmesi hususunda yürütülen inceleme işinin konusu "haksız aylık/gelir/ödenek" olacaktır.

Bu kişiye malullük aylığı bağlanabilmesi için sağlık raporu dışında ayrıca sahte sigortalılık bildirimi de yapılmışsa, eylemle ortaya çıkarılmak istenen nihai amaç malullük aylığına hak kazandırma olacağından yürütülen inceleme işinin konusu yine "haksız aylık/gelir/ödenek" olacaktır.

Örnek 3 (Yazışma/İstinabe): Afyon ilinde ikamet eden "A" nın işveren "B" nin Ankara ilinde bulunan işyerinde geçirdiği kaza ile ilgili olarak ifadesinin alınması gerektiğinde, iş kazasının soruşturulması ile görevlendirilen müfettiş "C" nin Afyon ilinde geçici görevli bulunan müfettiş "D" den yazılı talepte bulunması halinde;

Müfettiş "C" için inceleme işinin konusu "İş kazası" iken Müfettiş "D" için ifade alınması işinin konusu "Yazışma/İstinabe" olacaktır.

Örnek 4 (Görüş/Öneri): Eczaneler tarafından Kuruma intikal ettirilen faturaların incelenmesi işinin yürütümünde tespit ettiği eksiklikler ile bunları çözmek adına ortaya koyduğu önerileri yazan müfettiş "A" için işin konusu "Görüş/Öneri" dir.

Görüş/Öneri konulu işler, konusu doğrudan müfettişçe belirlenen işler olup burada her hangi bir görevlendirme söz konusu değildir. Görüş/Öneride bulunan müfettiş ilgili ay çalışma cetvelini düzenlerken "bu ay verilen iş" ve "bu ay bitirilen iş" sütunlarında doğrudan veri girişi yapacaktır.

Bununla birlikte "III. Elde Kalan İş Bilgileri" tablosunun doldurulması sırasında; "Verilen Toplam İş" bölümünde;

"(A)-Geçen Aylar" sütununa çalışma cetvelinin ait olduğu aydan önceki aylarda müfettişe verilen iş sayısı (bir önceki ay çalışma cetvelinin (C) sütunu bilgileri),

"(B)-Bu Ay" sütununa müfettişe çalışma cetvelinin ait olduğu ay içinde verilen iş sayısı,

"(C)-Toplam" sütununa geçen aylarda verilen iş sayısı ile ay içinde verilen iş sayısı toplamıyla bulunan sayı,

"Bitirilen Toplam İş" bölümünde;

"(D)-Geçen Aylar" sütununa çalışma cetvelinin ait olduğu aydan önceki aylarda müfettiş tarafından bitirilen iş sayısı (bir önceki ay çalışma cetvelinin (F) sütunu bilgileri),

"(E)-Bu Ay" sütununa müfettiş tarafından çalışma cetvelinin ait olduğu ay içinde bitirilen iş sayısı,

"(F)-Toplam" sütununa müfettiş tarafından geçen aylarda bitirilen iş sayısı ile ay içinde bitirilen iş sayısının toplanmasıyla bulunan sayı,

"Geri Alınan Toplam İş" bölümünde;

"(G)-Geçen Aylar" sütununa çalışma cetvelinin ait olduğu aydan önceki aylarda müfettiş tarafından henüz incelemesi tamamlanmamış işlerden geri verilen yahut iade alınan iş sayısı,

"(H)-Bu Ay" sütununa çalışma cetvelinin ait olduğu ayda müfettiş tarafından henüz incelemesi tamamlanmamış işlerden geri verilen yahut iade alınan iş sayısı,

"(I)-Toplam" sütununa geçen aylarda geri verilen yahut iade alınan iş sayısı ile ay içinde geri verilen veya iade alınan iş sayısının toplamı,

"(İ)-Kalan İş Sayısı" sütununa; müfettişe verilen toplam iş sayısından müfettiş tarafından bitirilen iş ile geri verilen/iade alınan iş sayısının düşülmesiyle bulunan ve müfettişin elinde kalan iş sayısını gösterecek sayı,

yazılacaktır.

“Verilen Toplam İş”, “Bitirilen Toplam İş”, “Geri Alınan Toplam İş” ve “KALAN” sütunlarındaki “Toplam” kısımlarına herhangi bir rakam yazılmasına gerek yoktur. Diğer ilgili sütunların doğru bir şekilde doldurulması durumunda, bu sütun otomatik olarak oluşacaktır.

"IV. Yürütülen İşlerin Durumu" bölümü müfettişe verilen ve bitirilemeyen işlerle ilgili ayrıntılı açıklamaları içermektedir.

“Görev Emrinin Tarihi ve Sayısı” sütununa, "Görev Emrinin Tarihi-Sayısı" sütununa bitirilen işin müfettişe görev emri olarak verildiği tarih/sayı,

“İşin Konusu ve İşin Safahatı İle İlgili Müfettişin Açıklamaları” sütununa, “İşin Safahatı” sütununda seçilen hususlarla ilgili ayrıca açıklanması gereken konular,

“İşin Safahatı” sütunu altında yer alan açıklamalardan uygun olanı seçilerek işaretlenmesiyle gerekli bilgiler,

yazılacaktır.

İşin safahatı kısmında yer alan “zamanaşımı tarihi” kısmı, bir yıldan az zamanaşımın sözkonusu olduğu durumlarda doldurulacaktır.

7.3. Çalışma Cetvellerinin Kontrolü ve İncelenmesi:

Müfettişler tarafından çalışma cetvelinin düzenlenmesi, grup başkanlıklarına süresi içerisinde verilmesi ya da gönderilmesi konusunda gereken özen gösterilecektir. Çalışma cetvelinin, açıklanan hususlara uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği, süresinde verilip verilmediği konularında gerekli kontrol ve takip işlemi grup başkanlıklarınca yapılacak ve Başkanlığa konuyla ilgili bilgi verilecektir.

Grup başkanları veya yardımcıları çalışma cetvelinde yer alan bilgileri titizlikle inceleyecek, hesaplama hataları dahil var olan eksiklikleri tamamlattıracak, yeterli özenin gösterilmediğinin anlaşılması halinde nedenini araştıracak, müfettişin yazılı bildirimine kendi görüşünü de ekleyerek Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına liste halinde gönderecektir.

Çalışma cetvelleri üzerinde grup başkanlıkları tarafından yapılacak kontrollerde; yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan hususlara uyulup uyulmadığının kontrol etmenin yanı sıra aşağıda belirtilen hususlara da ayrıca dikkat edilecektir.

8. Yürürlük:

Bu iç emir yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

EKLER

Sıra No	Ekin İçeriği	Sayfa Sayısı
1	İç Emir İşlem Süreleri Tablosu	6
2	Cevaplı Teftiş Rapor Şablonu	2
3	Genel Durum Rapor Şablonu	3
4	İnceleme Rapor Şablonu	2
5	İnceleme Rapor Şablonu-İhale Konusu İş ve Özel Bina İnşaatı	3
6	İnceleme Rapor Şablonu-İş Kazası	4
7	Ön İnceleme Rapor Şablonu	3
8	Soruşturma Rapor Şablonu	3
9	Asgari İşçilik İnceleme Rapor Şablonu	3
10	Cevaplı Teftiş Rapor Kapağı Şablonu	1
11	Genel Durum Rapor Kapağı Şablonu	1
12	İnceleme Rapor Kapağı Şablonu	1
13	Ön İnceleme Rapor Kapağı Şablonu	1
14	Soruşturma Rapor Kapağı Şablonu	1
15	Asgari İşçilik İnceleme Rapor Kapağı Şablonu	1
16	İfade Tutanağı-İş kazası	1
17	İfade Tutanağı-Genel	1
18	Ek Belgeler Listesi	1
19	Rapor İstatistik Özeti	4
20	Dosya Sırtlıkları Şablonu	1
21	Müfettiş Görev Emri Şablonu-Grup Merkezi Dışı	1
22	Müfettiş Görev Emri Şablonu-Grup Merkezi	1
23	Kurum Başkanının İmzalayacağı OLUR Şablonu	2
24	Rehberlik ve Teftiş Başkanının İmzalayacağı OLUR Şablonu	2
25	Rehberlik ve Teftiş Başkanının İmzalayacağı Olur-Asgari İşçilik	1
26	Grup Başkanının İmzalayacağı Olur Şablonu	1
27	Grup Başkanının İmzalayacağı Olur Şablonu-İş Kazası	1
28	Rehberlik Teftiş Başkanlığına Rapor Gönderme Üst Yazı Şablonu	1
29	Ünitelere Rapor Gönderme Üst Yazısı	1
30	Müfettiş Yazışma Sayfası Şablonu	1
31	Toplantı Tutanak Formu	1
32	Bilgi Notu Şablonu	1
33	Yıllık İzin Planlama Talep Formu	1
34	Hakediş Cetveli Şablonu	2
35	Çalışma Cetveli Şablonu	3